

CONDIÇÕES GERAIS PARA O SEGURO DE AUTOMÓVEIS

1. OBJETIVO DO SEGURO

O objetivo do seguro é garantir ao Segurado, ou aos seus beneficiários, indenização para reparação dos prejuízos decorrentes de sinistro com o veículo Segurado, de acordo com as coberturas e limites previstos nestas condições.

2. COBERTURAS SEGURÁVEIS

Estarão cobertos os riscos referentes às coberturas previstas nas CONDIÇÕES ESPECIAIS efetivamente contratadas pelo segurado e especificadas na apólice. O segurado poderá optar pela contratação das coberturas a seguir, de acordo com os critérios de aceitação da Seguradora:

2.1 – Seguro Automóvel - Coberturas Básicas para danos ao veículo Segurado

Poderá ser contratada uma das coberturas abaixo:

- a) Cobertura 1 – Colisão, Incêndio e Roubo/Furto (Compreensiva)**
- b) Cobertura 2 - Exclusiva de Indenização Integral por Roubo/Furto Total do Veículo (Roubo/Furto Total)**
- c) Cobertura 4 - Exclusiva de Indenização Integral por Roubo/Furto Total e por COLISÕES/DANOS totais do veículo (Indenização Integral Roubo/Furto/Colisões)**

2.2 – Seguro Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF-V

Cobertura Básica - para danos causados a terceiros

Poderão ser contratadas as coberturas abaixo, decorrentes de acidentes causados pelo veículo segurado:

- a) Danos Materiais**
- b) Danos Corporais**
- c) Danos Morais**

2.3 – As Cláusulas e Coberturas Adicionais específicas, serão apresentadas nas Condições Especiais.

2.4 – Consideram-se coberturas contratadas aquelas expressamente convencionadas na apólice de seguro.

3. DEFINIÇÕES

Acessório

São peças fixadas em caráter permanente no veículo segurado, independentemente de ser ou não original de fábrica, referentes a som e imagem (rádios e toca-fitas, conjugados ou não, amplificadores, equalizadores, CD ou DVD players, autofalantes, televisores, telefones móveis e aparelhos transmissores e ou receptores de rádio).

Apólice

Documento emitido pela Seguradora após a aceitação do risco, que formaliza a aceitação das coberturas solicitadas pelo proponente, estabelecendo os direitos e obrigações do Segurado e da Seguradora, bem como os termos, limites e condições aplicáveis às coberturas contratadas e aos riscos excluídos.

Apropriação Indébita

Ato praticado por pessoa que recebe a posse do bem em confiança e conhecimento do proprietário, mas que não procede à devolução do bem no prazo acordado, bem como outros crimes tipificados no art. 168 do Código Penal Brasileiro

Ativação

Ativação do sistema de monitoramento instalado por empresa especializada contratada pela Seguradora.

Ato Ilícito Culposo

Ações ou omissões involuntárias que violem direito e causem dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, decorrentes de imperícia, imprudência ou negligência do responsável. Ver imperícia, imprudência e negligência.

Ato Ilícito Doloso

Ações ou omissões voluntárias que violem direito e/ou causem dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Avarias

São os danos existentes no veículo, anteriores à contratação do seguro ou que, mesmo sendo posteriores à contratação, não possuam nexo de causalidade com o sinistro ocorrido.

Aviso de Sinistro

Meio pelo qual o Segurado, terceiro ou seu representante legal, comunica à Seguradora a ocorrência do evento danoso possivelmente coberto pela apólice, assim que dele tenha conhecimento dele.

Beneficiário

É a pessoa física ou jurídica que, conforme legislação em vigor, tem direito à indenização do seguro.

Bônus

Desconto no prêmio de seguro, definido por critério da Seguradora em função da experiência de sinistros observada nas apólices anteriores do Segurado.

Carroçaria/Carroceria

Estrutura acoplada na parte traseira do veículo destinada ao transporte de carga.

Casco

O automóvel propriamente dito.

CEP de Pernoite

CEP de pernoite onde o veículo permanece no período noturno 04 (quatro) ou mais dias da semana. Se o veículo pernoitar em vários locais e não for possível definir o CEP de pernoite conforme critério acima, considerar o CEP que conduzir ao maior valor de prêmio a pagar.

Certificado Individual

Só existindo quando este seguro for contratado para um grupo. É o documento emitido e enviado pela Seguradora a cada Segurado do grupo, comprovando sua inclusão na Apólice.

Condições Especiais

Cláusulas complementares às Condições Gerais da Apólice, as quais estabelecem determinadas coberturas específicas ao Segurado. Podem também cancelar ou alterar disposições já existentes, ou ainda ampliar ou restringir coberturas.

Condições Gerais

Conjunto de cláusulas contratuais que estabelece obrigações e direitos do Segurado e Seguradora e que são de caráter genérico, podendo eventualmente ser alteradas pelas Condições Especiais e/ou Condições Particulares.

Condições Particulares

Cláusulas que alteram as Condições Gerais e/ou as Condições Especiais da Apólice, com a finalidade de modificar, cancelar ou particularizar determinadas disposições já existentes ou, ainda, introduzindo novas disposições e eventualmente ampliando ou restringindo a cobertura do seguro.

Corretor de Seguros

Interessado na relação contratual securitária. Ele é o profissional que participa ativamente da formação do contrato, representando o segurado e intermediando a negociação com a Seguradora, prestando informações fidedignas e completas para a análise do risco e repassando aos segurados os documentos e informações disponibilizadas pela Seguradora, sempre que pertinente, dentro do prazo legal. Seu interesse é econômico, pelo direito à comissão, e jurídico, em razão do dever de atuar com boa-fé e lealdade na prestação de informações entre as partes da relação contratual. O Corretor de Seguros é representante do Segurado.

Culpa

Conduta negligente, imprudente, imperita ou temerária, sem propósito preconcebido de prejudicar, mas da qual advenham danos, lesões ou prejuízos a terceiros.

Dano Corporal

Lesão exclusivamente física, causada a pessoas, por acidente de trânsito que envolva o veículo segurado. Esta definição não abrange danos morais, estéticos ou psicológicos.

Dano Estético

Dano físico permanente causado a terceiro que reduz ou elimina os padrões de beleza ou estética.

Dano Material

Dano causado exclusivamente à propriedade material de pessoas.

Dano Moral

Ofensa ou violação aos princípios e valores de ordem moral, tais como liberdade, honra, sentimento, dignidade pessoal ou familiar. Não é suscetível de valor econômico e, sendo assim, caberá ao Juiz do processo reconhecer a existência de tal dano e fixar o valor para sua reparação.

Dolo

Ato consciente de má-fé, induzido ou executado pelo Segurado, cujo objetivo é praticar ação que prejudique o próprio Segurado ou um terceiro.

Endosso

Endosso é o documento emitido pela Seguradora que altera parte das características do seguro, durante a vigência da Apólice.

Equipamento

Qualquer peça ou aparelho fixado em caráter permanente no veículo segurado.

Estelionato

Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Crime tipificado no art. 171 do Código Penal.

Estipulante

É a pessoa física ou jurídica que contrata o seguro por conta de terceiros, ficando investido dos poderes de representação dos Segurados perante a Seguradora.

Evento

É o fato ou acontecimento cuja ocorrência acarreta prejuízo ao Segurado.

Extorsão

Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça para obter vantagem econômica indevida. Crime tipificado no art. 158 do Código Penal Brasileiro.

Fator de Ajuste:

Fator definido no momento da contratação do seguro, que incidirá sobre o valor da tabela de referência, possibilitando ajustar o preço referencial em função do estado de conservação, dos acessórios não originais de série instalados no veículo e da região de domicílio do Segurado.

Franquia

É a participação obrigatória do Segurado, dedutível em cada sinistro coberto pelo seguro, exceto nos casos de sinistros procedentes de raio e suas consequências, explosão acidental, incêndio e indenização integral do veículo.

Furto

Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel – conforme tipificado no Art. 155 do Código Penal Brasileiro.

Indenização

Valor pago pela Seguradora ao Segurado ou, em caso de falecimento do mesmo, ao(s) Beneficiário(s), em função de evento coberto, ocorrido durante a vigência da Apólice, cujo valor não poderá ser superior ao Limite Máximo de Indenização estabelecido nesta Apólice.

Instalação

Instalação no veículo objeto do seguro do sistema de monitoramento por empresa especializada.

Limite Máximo de Indenização (L.M.I.)

Representa o valor máximo de indenização que a Seguradora irá suportar em um risco coberto, respeitado o valor de mercado do veículo segurado na data do evento de acordo com o valor especificado na tabela referenciada e fator de ajuste previsto na Apólice.

Locação

Atividade de locação de veículos, podendo ser tipo Avulsa referente a contratos de duração inferior a 12 meses ou Contrato Anual referente a contratos de duração igual ou superior a 12 meses.

Lock-out

Paralisação do trabalho realizada pelo próprio empregador com o objetivo de exercer pressões sobre os trabalhadores ou o Poder Público, visando a frustrar negociação coletiva, ou dificultar o atendimento de reivindicações.

Má-fé

Intenção dolosa. Para efeitos deste contrato será considerada má-fé o fornecimento intencional de informações inexatas, incompletas, inverídicas ou ainda as omissas, mesmo que parcialmente, pelo Segurado, seu representante ou seu corretor de seguros.

Manutenção

É o conjunto de ações, medidas ou condições que o segurado deve adotar de forma contínua para conservar o objeto segurado em bom estado de funcionamento ou uso. Engloba todos os cuidados preventivos, corretivos e operacionais que são inerentes à atividade desenvolvida, considerando as especificações técnicas e as boas práticas recomendadas pelos fabricantes ou pela regulamentação aplicável. A manutenção abrange tudo aquilo que é esperado de forma razoável quanto à preservação e conservação do bem, sendo parte natural e indispensável do uso adequado de equipamentos, instalações ou estruturas, de modo a evitar desgaste prematuro, falhas e riscos que possam comprometer sua integridade, desempenho e segurança.

Perda Parcial

Entende-se pela perda correspondente aos danos causados ao veículo segurado, superior ao valor da franquia e menor que 75% (setenta e cinco por cento) do Valor Determinado ou do Valor de Mercado Referenciado do veículo multiplicado pelo fator de ajuste, conforme opção contratada. Considera-se também perda parcial o roubo ou furto localizado, em que eventuais avarias ocasionadas em função do evento citado estejam contempladas na definição ora descrita

Prêmio

É a importância paga pelo Segurado ou Estipulante à Seguradora para que esta assuma o risco do veículo coberto por este seguro.

Prescrição

Perda do direito de ação para reclamar os direitos ou obrigações em virtude do decurso dos prazos previstos em lei.

Principal condutor

É a pessoa que utiliza o veículo a maior parte do tempo de circulação, ainda que outras pessoas possam, em situações eventuais (no máximo 2 dias por semana), também utilizá-lo. Se várias pessoas utilizarem o veículo mais de 2 dias por semana, o Segurado deverá indicar como principal condutor a pessoa mais jovem. Em caso de motorista contratado, deverão ser considerados os dados do Segurado/proprietário do veículo para enquadramento do principal condutor.

Proponente

Pessoa física ou jurídica que se dispõe a contratar o seguro junto à Seguradora.

Proposta de Seguro

Documento contendo detalhes sobre o risco a ser segurado e que deve ser preenchido pelo Proponente ou seu representante legal ao formalizar seu interesse em efetuar o contrato de seguro. Efetivado o contrato de seguro, a Proposta torna-se parte integrante dele. Cotações e

documentos como, mas não se limitando a e-mails, tabelas de Excel e ou notificações, emitidos e ou recebidos durante a fase de negociação de um contrato de seguro, não serão considerados como uma Proposta de Seguro.

Questionário de Avaliação de Risco

Formulário de questões, parte integrante da proposta de seguro e que deve ser respondido pelo Proponente, de modo preciso, sobre os condutores e as características do uso do veículo e demais elementos constitutivos do risco a ser analisado pela seguradora. É utilizado para o cálculo do prêmio do seguro e como parâmetro para avaliação da regularidade da cobertura em caso de sinistro.

Região de Circulação do Veículo

Região em que o veículo circula a maior parte do tempo, ou a região que resultar maior prêmio de seguro quando o veículo segurado circular por mais de uma região de circulação.

Regulação e Liquidação de Sinistro

Processos que têm por objetivo, respectivamente, identificar as causas e os efeitos do fato comunicado pelo interessado e quantificar em dinheiro os valores devidos pela seguradora, salvo quando convencionada reposição em espécie.

Responsabilidade Civil Facultativa de Proprietários de Veículos Automotores de Vias Terrestres (RCF-V)

Cobertura securitária que indeniza os danos suportados pelo Segurado em função da imputação de responsabilidade a ele em razão de danos que impuser a terceiros em acidente causado pelo veículo segurado ou pela sua carga durante o transporte.

Ressarcimento

Direito que a Seguradora possui de recuperar do terceiro responsável pelo sinistro, ou de sua seguradora, quando for o caso, o valor pago a título de indenização.

Risco

Possibilidade de um acontecimento inesperado, causador de danos que independe da vontade das partes. As características que definem o risco são: incerto, aleatório, possível, concreto, lícito, fortuito e quantificável.

Roubo

Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, conforme tipificado no Art. 157 do Código Penal Brasileiro.

Salvado

Veículo ou acessório encontrado após o pagamento da indenização ao Segurado pelo roubo ou furto total ou, ainda, o que restou de um veículo (acessórios, peças e partes) após um evento indenizado pela Seguradora.

Segurado

Pessoa física ou jurídica que contrata o seguro e/ou está exposta aos riscos previstos nas coberturas indicadas na Apólice e definidos nestas Condições Gerais.

Seguradora

É a Suhai Seguradora S.A.

Sinistro

Ocorrência do evento danoso coberto pela apólice, nos termos das Coberturas efetivamente contratadas.

Sistema de Monitoramento

Sistema de rastreamento e localização de veículos em casos de roubo ou furto total.

Sub-rogação

Opera-se com a transferência de direitos e obrigações do Segurado para a Seguradora em virtude do pagamento da indenização.

Tabela de Referência

Tabela de mercado identificada na proposta de seguro, especializada em pesquisa de valor de mercado de veículos, utilizada na modalidade de seguros Valor de Mercado Referenciado.

Tabela Substituta

Tabela de mercado identificada na proposta de seguro que poderá ser utilizada em substituição à Tabela de Referência caso esta deixe de existir, ou caso o veículo segurado deixe de constar nesta.

Terceiro (RCF)

É a pessoa física ou jurídica, reclamante de indenização por acidente coberto na cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa – Veículos (RCF).

Valor de Mercado Referenciado

É a modalidade que garante ao Segurado, no caso de Indenização Integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a Tabela de Referência, previamente fixada na Proposta de Seguro, conjugada com o fator de ajuste, em percentual, a ser aplicado sobre o valor de cotação do veículo na Tabela de Referência, na data da ocorrência do sinistro.

Valor Determinado

É a modalidade que garante ao Segurado, no caso de indenização integral, o pagamento de quantia fixa, em moeda corrente nacional, estipulada pelas partes no ato da contratação do seguro.

Valor de Novo

Valor constante na Tabela de Referência para o veículo zero quilômetro.

Vandalismo

É ação de danificar ou destruir um bem ou propriedade alheia de forma intencional.

Vigência

Período fixado na Apólice ou, conforme o caso, o Certificado Individual, para validade do seguro ou cobertura.

Vistoria Prévia

Inspeção a ser realizada pela Seguradora ou por terceiro por esta contratado, quando a Seguradora julgar necessário, para verificação das características e estado de conservação do veículo a ser segurado.

4. COBERTURAS DE SEGURO

Estarão cobertos por este seguro os prejuízos expressamente previstos nos termos das CONDIÇÕES ESPECIAIS que fazem parte integrante destas Condições Gerais, devidamente comprovados e observados os riscos excluídos, decorrentes das coberturas expressamente contratadas na apólice.

5. EXCLUSÕES GERAIS

Aplicam-se a todas as coberturas previstas nestas condições as exclusões de cobertura referentes à danos ou perdas decorrentes ou causados direta ou indiretamente por:

- a) Atos de hostilidade ou de guerra declarada ou não, de treinamento militar, operações bélicas, de revoltas populares, greves, comoção social, tumultos, arruaças, lock-out, sabotagem, vandalismo, terrorismo, sedição, rebelião, insurreição, revolução, motim, confisco, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação de ordem política e social do país, por meio de guerra revolucionária, subversão e guerrilhas, e, ainda, atos terroristas, cabendo à Seguradora, neste caso, comprovar com documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito e desde que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente;**
- b) Perdas ou danos causados por qualquer convulsão da natureza, salvo as expressamente previstas na apólice;**
- c) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo, praticados pelo Segurado, pelo seu beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro. Nos**

seguros contratados por pessoas jurídicas, a exclusão do item anterior aplica-se aos atos praticados por sócios controladores, dirigentes e administradores legais, bem como aos beneficiários e aos seus respectivos representantes;

- d) Prejuízos financeiros e lucros cessantes pela paralisação do veículo segurado, mesmo quando causados por risco coberto;**
- e) Sinistro reclamado cuja garantia não foi contratada;**
- f) Apropriação Indébita, estelionato, extorsão e furto mediante fraude;**
- g) Consertos efetuados sem a autorização prévia da Seguradora;**
- h) Despesas com reparo de avarias previamente constatadas e relacionadas no laudo de vistoria prévia, e avarias que apresentem condições inequívocas de ocorrência anterior e/ou não vinculada ao evento coberto.**
- i) Perdas ou danos ocorridos durante a participação do veículo segurado em competições, apostas e provas de velocidade ou de regularidade, não autorizadas legalmente;**
- j) Perdas ou danos ocorridos durante a participação do veículo segurado em competições, apostas, provas de velocidade ou de regularidade, quando não comunicado esse tipo de utilização, mesmo que eventual, na contratação do seguro.**
- k) Acidentes diretamente ocasionados pela inobservância a disposição legais, tais como: lotação de passageiros, peso e acondicionamento da carga transportada, quando comprovadamente tiverem relação direta com a causa do sinistro**
- l) Danos ao veículo segurado, à carroçaria, à equipamentos ou a terceiros decorrentes de operações de carga, descarga ou içamento efetuados no veículo e/ou por equipamentos instalados no veículo.**
- m) Desvalorização do valor do veículo segurado ou do veículo de terceiros, em virtude da remarcação do chassi, bem como qualquer outra forma de depreciação que o veículo venha a sofrer, inclusive àquela decorrente de sinistro ou pelo uso do bem**

6. ACEITAÇÃO E RECUSA DO SEGURO

6.1 A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante envio de Proposta de Seguro preenchida e assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado.

6.2 O(s) pedido(s) de cotação à Seguradora não equivale(m) à Proposta e as informações prestadas pelas partes e por terceiros intervenientes integram o contrato que vier a ser celebrado.

6.3 A Proposta de Seguro e o Questionário de Avaliação de Risco, preenchido e assinado pelo Proponente e/ou pelo seu representante legal, fazem parte integrante deste Contrato de Seguro, uma vez que contém todos os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco. Este

Contrato de Seguro será formado com base nas informações constantes nesses documentos

6.4. A aceitação da Proposta é diretamente dependente de análise interna do risco pela Seguradora, que se reserva o direito de, através de critérios técnicos, negar os riscos que considere em desacordo com os interesses do seu negócio, não ficando tal recusa caracterizada como ato discriminatório ou inibente da livre iniciativa empresarial.

6.5. O proponente, ou seu representante, bem como as partes e os terceiros intervenientes, são obrigados a fornecer todas as informações necessárias à aceitação da proposta e à fixação da taxa para cálculo do valor do prêmio, de acordo com o Questionário que lhe submeta a Seguradora. As partes e os terceiros intervenientes nos contratos, ao responderem o Questionário, devem informar tudo de relevante que souberem ou que deveriam saber a respeito do interesse e do risco a serem garantidos.

6.5.1. Consideram-se relevantes e integrantes do contrato de seguro quaisquer informações solicitadas pela Seguradora às figuras descritas no item 6.5. em momento anterior à aceitação do risco.

6.5.2. O descumprimento doloso do dever de informar previsto acima importará em PERDA DA GARANTIA, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela Seguradora.

6.5.3. O descumprimento culposo do dever de informar previsto acima implicará a redução da garantia proporcionalmente à diferença entre o prêmio pago e o que seria devido caso prestadas as informações posteriormente reveladas.

6.5.4. Se, diante dos fatos não revelados, a garantia for tecnicamente impossível ou se tais fatos corresponderem a um tipo de interesse ou risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, o contrato será extinto, sem prejuízo da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela Seguradora.

a) Risco normalmente não subscrito é o que contraria as diretrizes da subscrição.

b) A análise ou impossibilidade de garantia de um risco é de competência exclusiva e interna da Seguradora, de acordo com os seus controles, entre eles, mas não se limitando, a comerciais, atuariais e técnicos.

c) Despesas incorridas com a contratação são todas aquelas necessárias para que haja a contratação de um seguro, entre elas, mas não se limitando, a custos administrativos de pessoas internas e prestadores de serviços externos, custos de sistemas internos e externos, tributos, valores gastos com vistoria, inspeção, exames, avaliação médica, entre outros, honorários de advogados.

6.6. Apenas serão consideradas como recebidas as propostas enviadas por meio eletrônico através do Portal de cotação e transmissão da Suhai.

6.7 Com base nas declarações prestadas pelo Segurado na Proposta de Seguro, a Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a Proposta de Seguro, contados a partir da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco. A ausência de manifestação, por escrito, no prazo previsto, caracterizará a aceitação tácita da proposta.

6.7.1. Não será admitida a presunção de que a Seguradora possa ter conhecimento de circunstâncias que não constem da proposta por escrito.

6.8 Durante a análise da Proposta de Seguro, a Seguradora poderá solicitar ao proponente, pessoa física ou jurídica, documentos ou informações complementares, sempre que necessários e devidamente justificados para a correta avaliação do risco proposto.

6.9 No caso de solicitação de documentos complementares para análise e aceitação do risco ou da alteração da Proposta de Seguro, conforme descrito no item 6.8 destas Condições Gerais, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, a cada novo pedido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega de toda documentação solicitada.

6.9.1 A condição acima se aplica para os casos solicitação de realização de Vistoria Prévia específica ou conjugada com instalação de rastreador, ficando o prazo de 15 (quinze) dias suspenso até a data da realização da Vistoria Prévia ou da efetiva instalação do Rastreador.

6.10 Em caso de não aceitação da Proposta de Seguro, a Seguradora formalizará sua decisão por qualquer meio que se possa provar, seja físico ou por meios remotos, ao proponente, seu representante legal ou ao corretor de seguros, justificando o motivo da recusa.

6.11 Caso o seguro venha a ser recusado quando houver sido efetuado qualquer adiantamento do prêmio, este será devolvido no momento da formalização da recusa, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da recusa, integralmente ou deduzido da parcela “pró-rata temporis” correspondente ao período em que tiver prevalecido a cobertura.

6.12 Na hipótese de recusa de Proposta de Seguro **com adiantamento do prêmio**, dentro do prazo previsto no item 6.2, a cobertura de seguro prevalecerá durante o período de análise e por mais 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data em que o proponente, seu representante legal ou o corretor de seguros tiver conhecimento formal da recusa.

6.13 A emissão da Apólice, certificado ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

6.14 Qualquer substituição de veículo deverá ser operacionalizada através de endosso mediante Proposta de Seguro submetida conforme a Apólice, e deverá ser observado o critério de cobrança ou devolução da diferença de Prêmio, calculado proporcionalmente ao período a decorrer.

7. VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO DO SEGURO

7.1 Esta Apólice e, caso aplicável, os Certificados Individuais e os Endossos terão seu início e término de vigência às 24 horas da data para tal fim neles indicada.

7.1.1 Nos seguros de danos garantidos por apólices coletivas e naqueles sujeitos à averbação, o início e o término da cobertura dar-se-ão de acordo com as condições específicas de cada modalidade, devendo o risco iniciar-se dentro do prazo de vigência da respectiva Apólice.

7.2 O término de vigência do risco se dará as 24 (vinte e quatro) horas da data indicada na Apólice.

7.3 Nos contratos de seguro, cujas Propostas de Seguro tenham sido recepcionadas sem o pagamento do prêmio, o início de vigência do risco deverá coincidir com a data da aceitação da proposta ou com data expressamente acordada entre as partes.

7.4 Nos contratos de seguro, cujas propostas tenham sido recepcionadas com adiantamento de valor para futuro pagamento, parcial ou total do prêmio, o início de vigência deverá obedecer a seguinte disposição:

- a) Nos casos de contratos de seguro de veículos zero quilômetro ou de renovação da própria Seguradora: o início de vigência do risco se dará às 24 (vinte e quatro) horas da data da recepção da proposta pela Seguradora;
- b) Para os demais casos: o início de vigência do risco será a partir da data da realização e aprovação da vistoria prévia quando exigida e/ou realizada em conjunto com instalação de rastreador.

7.5 Este seguro é por prazo determinado. Mediante disponibilização de opção por parte da Seguradora e com expressa autorização do Segurado, poderá ser renovado automaticamente uma única vez, pelo mesmo período.

7.5.1 As renovações posteriores deverão ser efetuadas de forma expressa.

7.5.2 Em caso de opção de renovação automática autorizada, a Seguradora deverá, em até 30 (trinta) dias antes de seu término, cientificar o Segurado de sua decisão de não renovar ou das eventuais modificações que pretenda fazer para a renovação.

8. FORMA DE CONTRATAÇÃO

8.1 Este seguro está enquadrado na modalidade de Primeiro Risco Absoluto, ou seja, a Seguradora responderá pelo pagamento dos prejuízos até o valor estipulado para as coberturas

seguradas, sem aplicação de proporcionalidade (rateio).

8.2 De comum acordo entre Segurado e Seguradora, as coberturas básicas de casco deverão ser contratadas em conformidade com uma das modalidades de seguro a seguir descritas, sendo que a modalidade acordada constará da apólice:

8.2.1. VALOR DE MERCADO REFERENCIADO (VMR)

Esta modalidade de seguro garante, no caso de indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a tabela de referência de cotação para veículo, previamente fixada na proposta do seguro e discriminada na apólice, conjugada com o fator de ajuste (percentual a ser aplicado sobre a tabela no cálculo do valor da indenização), na data da ocorrência do sinistro.

Se a tabela de referência de cotação especificada na apólice for extinta ou deixar de ser publicada, a indenização integral terá como base o valor que constar na tabela substituta estabelecida quando da contratação do seguro, especificada na apólice.

Será considerado para fins de Indenização Integral, o montante de prejuízos, resultante de um mesmo sinistro, que atingir ou ultrapassar 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor de cotação do veículo segurado, de acordo com a tabela de referência contratualmente estabelecida e em vigor na data da ocorrência do sinistro, multiplicado pelo fator de ajuste.

8.2.2. VALOR DETERMINADO (VD)

Esta modalidade de seguro garante, no caso de indenização integral, o pagamento de quantia fixada em moeda corrente nacional, e estipulada pelas partes no ato da contratação do seguro.

8.3. O Segurado, a qualquer tempo, poderá subscrever nova Proposta de Seguro ou solicitar emissão de Endosso, para alteração do limite da garantia contratualmente previsto, ficando a critério da Seguradora sua aceitação e alteração do Prêmio, quando couber.

8.3.1. Será considerado para fins de Indenização Integral, o montante de prejuízos, resultante de um mesmo sinistro, que atingir ou ultrapassar 75% (Setenta e cinco por cento) sobre o valor do limite máximo de indenização definido na apólice.

9. OBRIGAÇÕES DO ESTIPULANTE

9.1 Fornecer à Seguradora todas as informações necessárias para a análise e aceitação do risco, previamente estabelecidas por ela, inclusive as informações cadastrais.

9.2 Manter a Seguradora informada a respeito dos dados cadastrais dos Segurados, alterações na natureza do risco coberto, bem como quaisquer eventos que possam, no futuro, resultar em sinistro, de acordo com o definido contratualmente.

9.3 Fornecer ao Segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas ao contrato de seguro.

9.4 Discriminar o valor do Prêmio no instrumento de cobrança, quando este for de sua responsabilidade.

- 9.5 Repassar os prêmios à Seguradora, nos prazos estabelecidos contratualmente.
- 9.6 Repassar aos Segurados todas as comunicações ou avisos inerentes à Apólice, quando for diretamente responsável pela sua administração.
- 9.7 Discriminar a razão social e, se for o caso, o nome fantasia da Seguradora responsável pelo risco, nos documentos e comunicações referentes ao seguro, emitidos para o Segurado.
- 9.8 Comunicar, de imediato, à Seguradora, a ocorrência de qualquer Sinistro, ou expectativa de sinistro, referente ao grupo que representa, assim que deles tiver conhecimento, quando esta comunicação estiver sob sua responsabilidade.
- 9.9 Dar ciência aos Segurados dos procedimentos e prazos estipulados para a liquidação de sinistros.
- 9.10 Comunicar, de imediato, à SUSEP, quaisquer procedimentos que considerar irregulares quanto ao seguro contratado.
- 9.11 Fornecer à SUSEP quaisquer informações solicitadas, dentro do prazo por ela estabelecido.
- 9.12 Informar a razão social e, se for o caso, o nome fantasia da Seguradora, bem como o percentual de participação no risco, no caso de cosseguro, em qualquer material de promoção ou propaganda do seguro, em caráter tipográfico maior ou igual ao do estipulante.
- 9.13 Deverão ser estabelecidos, em contrato específico firmado entre a Seguradora e o Estipulante, os deveres de cada parte em relação à contratação do seguro, nos termos deste artigo.
- 9.14 Nos seguros contributários, o não repasse dos prêmios à Seguradora, nos prazos contratualmente estabelecidos, poderá acarretar a suspensão ou o cancelamento da cobertura e sujeita o Estipulante ou Subestipulante às cominações legais. A esse respeito, a Seguradora é obrigada a informar ao Segurado a situação de adimplência do Estipulante ou Subestipulante, sempre que solicitada.
- 9.15 Nos seguros contributários, é expressamente proibido ao Estipulante/Subestipulante:
- a) cobrar, dos segurados, quaisquer valores relativos ao seguro, além dos especificados pela Seguradora;
 - b) rescindir o contrato de seguro ou fazer qualquer modificação que implique em ônus ou dever para os Segurados sem anuência prévia e expressa de um número de Segurados que represente, no mínimo, três quartos do grupo segurado;
 - c) efetuar propaganda e promoção do seguro sem prévia anuência da Seguradora, e sem respeitar a fidedignidade das informações quanto ao seguro que será contratado;
 - d) vincular a contratação de seguros a qualquer de seus produtos, ressalvada a hipótese em que tal contratação sirva de garantia direta a estes produtos.

9.16 Quando previstos, deverão constar na proposta de adesão e certificados individuais, o percentual e valor de remuneração ao Estipulante.

10. OBRIGAÇÕES DO SEGURADO

O Segurado, independente de outras estipulações deste seguro, obriga-se a:

10.1 – Ocorrências de Sinistros

- a) comunicar imediatamente à Seguradora, pela via mais rápida possível, tão logo tome conhecimento, a ocorrência de qualquer fato ou circunstância que possa afetar ou alterar o risco, principalmente mas não exclusivamente os casos em que o veículo tenha sido objeto de acidentes com danos parciais ou totais não vinculados a ocorrência do roubo ou furto, bem como qualquer evento que possa vir a se caracterizar como um sinistro, indenizável ou não, nos termos desta Apólice, encaminhando posteriormente documento por via formal e escrita;
- b) avisar a Seguradora sobre a localização do veículo roubado ou furtado mesmo após o pagamento da indenização;
- c) agir com boa-fé, prestando declarações claras e precisas;
- d) tomar o mais depressa possível, todas as providências ao seu alcance para proteger o veículo sinistrado e evitar a agravação dos prejuízos;
- e) dar imediato aviso às autoridades policiais, em caso de desaparecimento, roubo ou furto, total ou parcial do veículo segurado;
- f) aguardar a vistoria da Seguradora para iniciar as reparações de quaisquer danos.

10.2 – Contratação e alterações no contrato

O Segurado é obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, todo fato ou incidente susceptível de agravar o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia, nos termos da Cláusula de Perda de Direitos, e, especialmente sobre:

- a) comunicar imediatamente à Seguradora a transferência do veículo de sua posse ou propriedade;
- b) fornecer à Seguradora, no momento da contratação do seguro, seus dados completos e respostas corretas aos questionários de contratação, de forma a possibilitar seu perfeito cadastro e determinação de prêmio para a cobertura do seguro contratado, bem como comunicar imediatamente à Seguradora qualquer alteração do seu cadastro ou de dados do questionário de contratação, tal como alteração de local de circulação do veículo (entre outros);
- c) alterações no próprio veículo ou no uso do mesmo;
- d) Quando efetivada contratação com instalação de sistema de monitoramento para recuperação do veículo em casos de roubo/furto, não proceder a remoção ou desconexão do rastreador sem prévia comunicação à Seguradora e/ou disponibilizar o veículo para a revisão da instalação nos casos em que a Seguradora comunicar tal obrigação decorrente de tentativas de roubo/furto ou por identificação de falhas, remoção ou desconexão do

rastreador.

O não cumprimento desta obrigação caracteriza agravamento intencional de risco, levando a perda de direito à indenização em caso de ocorrência de roubo ou furto.

- e) cumprir as disposições estabelecidas nestas Condições Gerais e Especiais.

10.3 – Conservação do Veículo

- a) manter o veículo segurado em bom estado de conservação e segurança;
- b) disponibilizar, a qualquer tempo, o veículo para vistoria requisitada pela Seguradora em virtude da necessidade de constatação de danos no veículo pela ocorrência de acidentes vinculados ou não a eventos de roubo/furto.

10.4 – Outras obrigações do Segurado

- a) Pagar o prêmio do seguro nos prazos estipulados na apólice.
- b) Fornecer à Seguradora todas as informações e documentos necessários à devida regulação do sinistro, para a identificação de suas causas e consequências, bem como os necessários à liquidação do sinistro, sempre que por ela solicitados, sendo que, se houver omissão do Segurado na entrega dos documentos, **HAVERÁ, TAMBÉM, PERDA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO.**
- c) Não provocar dolosamente o sinistro, sob pena de **PERDA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO**, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

A inobservância das obrigações convencionadas nestas Condições Gerais e Especiais, por parte do Segurado, isentará a Seguradora da obrigação de pagar qualquer indenização com base na presente Apólice.

11. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

11.1 Quando na data da ocorrência do sinistro, o bem coberto estiver segurado, para os mesmos riscos, por mais de uma apólice de seguro, o Segurado deverá efetuar a comunicação de sinistro informando a existência de todas as apólices vigentes para o risco, a todas as seguradoras envolvidas, sob pena de perda de direito.

11.2 O prejuízo total relativo a qualquer sinistro será constituído pela soma das seguintes parcelas:

- a) Despesas de contenção e salvamento comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência do sinistro, observando o limite de indenização previsto;
- b) valor referente aos danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa de minorar o dano ou salvar a coisa;
- c) danos sofridos pelos bens segurados.

11.3 A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor

do prejuízo vinculado à cobertura considerada.

11.4 Na ocorrência de sinistro contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que garantam os mesmos interesses contra os mesmos riscos, em apólices distintas, a distribuição de responsabilidade entre as sociedades seguradoras envolvidas deverá obedecer às seguintes disposições:

i) Será calculada a indenização individual de cada cobertura como se o respectivo contrato fosse o único vigente, considerando-se, quando for o caso, franquias, participações obrigatórias do Segurado, limite máximo de indenização da cobertura e cláusulas de rateio;

ii) Será calculada a “indenização individual ajustada” de cada cobertura, na forma abaixo indicada:

- a) se para uma determinada apólice for verificado que a soma das indenizações correspondentes às diversas coberturas abrangidas pelo sinistro é maior que seu respectivo limite máximo de indenização, a indenização individual de cada cobertura será recalculada, determinando-se, assim, a respectiva indenização individual ajustada. Para efeito deste recálculo, as indenizações individuais ajustadas relativas às coberturas que não apresentem concorrência com outras apólices serão as maiores possíveis, observados os respectivos prejuízos e limites máximos de indenização. O valor restante do limite máximo de garantia da Apólice será distribuído entre as coberturas concorrentes, observados os prejuízos e os limites máximos de indenização destas coberturas; e
- b) caso contrário, a “indenização individual ajustada” será a indenização individual, calculada de acordo com o inciso I deste item.

iii) Será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas concorrentes de diferentes apólices, relativas aos prejuízos comuns, calculadas de acordo com o inciso II deste item;

iv) Se a quantia a que se refere o inciso III deste item for igual ou inferior ao prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada sociedade seguradora envolvida participará com a respectiva indenização individual ajustada, assumindo o Segurado a responsabilidade pela diferença, se houver; e

v) Se a quantia estabelecida no inciso III deste item for maior que o prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada sociedade seguradora envolvida participará com percentual do prejuízo correspondente à razão entre a respectiva indenização individual ajustada e a quantia estabelecida naquele inciso.

11.5 A sub-rogação relativa a salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de participação de cada sociedade seguradora na indenização paga.

11.6 Salvo disposição em contrário, a sociedade seguradora que tiver participado com a maior parte da indenização ficará encarregada de negociar os salvados e repassar a quota-parte,

relativa ao produto desta negociação às demais participantes.

12. PAGAMENTO DO PRÊMIO

12.1 Conforme disposto no Contrato, o custeio do seguro pode ser:

- a) Contributário – quando os Segurados pagam prêmio total ou parcialmente; ou
- b) Não-Contributário – quando o custeio do prêmio é feito integralmente pelo Estipulante e/ou Subestipulante.

12.1.1 O Prêmio poderá ser pago de forma única ou parcelada, de acordo com o estabelecido na Apólice.

12.1.2 A data limite para pagamento do prêmio será a contida no respectivo documento de cobrança do Seguro.

12.1.3 Se a data limite para o pagamento de prêmio à vista ou de qualquer uma de suas mensalidades coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento do prêmio poderá ser efetuado no 1º (primeiro) dia útil subsequente a esta data.

12.1.4 Em caso de parcelamento do Prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento.

12.1.5 Quando houver parcelamento com juros, é permitida a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

12.2 Fica vedado o cancelamento do contrato de seguro cujo prêmio tenha sido pago à vista, mediante financiamento obtido junto a instituições financeiras, nos casos em que o segurado deixar de pagar o financiamento.

12.3 Se o Sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas, sem que o pagamento tenha sido efetuado, o direito à indenização não ficará prejudicado. Quando o pagamento da indenização acarretar o cancelamento do contrato de seguro, as parcelas vincendas do prêmio deverão ser deduzidas do valor da indenização, excluído o adicional de fracionamento.

12.4 A falta de pagamento da primeira parcela ou do prêmio à vista implicará no cancelamento automático da apólice, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.

12.5 No caso de pagamento mensal, a falta de pagamento do prêmio na data indicada no respectivo documento de cobrança implicará na Suspensão da Cobertura, independentemente

de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.

12.5.1 A Seguradora notificará o segurado via seus contatos informados na proposta de seguro, concedendo-lhe prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação para quitar a parcela vencida, período este, em que as coberturas estão suspensas. Findo o prazo sem pagamento e decorrido o prazo de vigência ajustada em função das parcelas já pagas, a apólice e/ou endossos serão cancelados de pleno direito.

12.5.2 Durante o período em que o seguro estiver suspenso por falta de pagamento, não haverá cobertura para sinistros. Se o pagamento for feito após este prazo, a cobertura será retomada a partir das 24 horas da data do pagamento, sem efeito retroativo.

12.6 A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Segurado ou ao seu representante ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

12.7 No caso de fracionamento do prêmio e configurada a falta de pagamento de qualquer uma das parcelas subsequentes à primeira, o prazo de vigência da cobertura será ajustado em função do prêmio efetivamente pago, observada, no mínimo, a fração prevista na Tabela de Prazo Curto.

12.7.1 Tabela de Prazo Curto

% a ser aplicado sobre o prêmio total anual da Apólice	Relação a ser aplicada sobre a vigência original	% a ser aplicado sobre o prêmio total anual da Apólice	Relação a ser aplicada sobre a vigência original
7	7/365		
13	15/365	73	195/365
20	30/365	75	210/365
27	45/365	78	225/365
30	60/365	80	240/365
37	75/365	83	255/365
40	90/365	85	270/365
46	105/365	88	285/365
50	120/365	90	300/365
56	135/365	93	315/365
60	150/365	95	330/365
66	165/365	98	345/365
70	180/365	100	365/365

12.7.2 Para os percentuais não previstos na Tabela de Prazo Curto do item 12.6.1 destas Condições Gerais, quando utilizada, deverá ser aplicado o percentual imediatamente superior.

12.8 A Seguradora informará ao Segurado ou seu representante legal, por meio de comunicação escrita, o novo prazo de vigência calculado pela aplicação da Tabela de Prazo Curto.

12.9 Restabelecido o pagamento do prêmio das parcelas ajustadas, acrescidas dos encargos contratualmente previstos, dentro do novo prazo de vigência ajustada, ficará automaticamente restaurado o prazo de vigência original da Apólice.

12.10 Findo o prazo de vigência ajustada sem que tenha sido retomado o pagamento do prêmio, ou no caso de fracionamento em que a aplicação da Tabela de Prazo Curto não resulte em alteração do prazo de vigência da cobertura, a cobertura será automaticamente suspensa, e somente será reabilitada a partir das 24 (vinte e quatro) horas da data em que o Segurado retomar o pagamento do prêmio. Os sinistros ocorridos no período de cobertura suspensa ficarão sem cobertura, respondendo a Seguradora por todos os sinistros ocorridos exclusivamente a partir da data da reabilitação.

12.10.1 No caso de seguro com cobrança postecipada, a reabilitação se dará com o pagamento dos valores referentes ao período em que houve cobertura.

12.10.2 Não será cobrada qualquer parcela de prêmio referente ao prazo de suspensão em caso de reabilitação da cobertura do seguro.

12.10.3 O prazo de suspensão por inadimplemento poderá ser de até 90 (noventa) dias. Decorrido este prazo, o seguro ficará automaticamente e de pleno direito cancelado, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caiba restituição de qualquer parcela do prêmio já paga, observado os termos do subitem 12.10.4

12.10.4 A Seguradora enviará comunicado ao segurado, pelos meios disponíveis e especificados na apólice, até 10 (dez) dias antes do cancelamento, advertindo quanto à necessidade de quitação da parcela(s) do Prêmio(s) em atraso, sob pena de cancelamento da Apólice. Decorrido o prazo mencionado sem que tenha(m) sido quitado(s) o Prêmio(s) em atraso, o contrato ou Endosso a ele referente ficará automaticamente e de pleno direito cancelado.

12.10.5 A cobrança adicional de prêmio em endossos de alteração do contrato, não isenta o pagamento de parcelas do parcelamento da apólice.

12.10.6 Em caso de endossos aplicam-se as mesmas regras, acumulando-se prêmio de apólice e endossos, para aplicação de regras previstas nesta cláusula.

12.10.7 Em caso de endosso com restituição de prêmio, a Seguradora poderá reter a restituição até que o montante de prêmios pagos seja maior do que o prêmio à restituir.

13. RESCISÃO OU CANCELAMENTO DO SEGURO

13.1 Este contrato pode ser rescindido, total ou parcialmente, a qualquer tempo, por iniciativa do Segurado ou por comum acordo das partes contratantes. A Seguradora poderá rescindir o contrato por sua iniciativa nas hipóteses previstas neste contrato e na Lei n. 15.040/2024.

13.2 Na hipótese de cancelamento a pedido do Segurado, a Seguradora reterá, no máximo, além dos

emolumentos, o Prêmio calculado de acordo com a Tabela de Prazo Curto do item “PAGAMENTO DO PRÊMIO”. Para prazos não previstos na tabela contida no item 12.6.1 acima, deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior ou o percentual calculado por interpolação linear entre os limites inferior e superior do intervalo para cálculo do Prêmio que a Seguradora reterá.

13.3 Na hipótese de cancelamento a pedido da Seguradora, esta poderá reter do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido entre o início de vigência e a data de cancelamento.

13.4 A Apólice estará cancelada, sem restituição de prêmio, quando houver a Indenização Integral do veículo segurado e o Limite Máximo de Indenização não está sujeito à reintegração. O Prêmio relativo às demais coberturas contratadas e não utilizadas, se for o caso, será restituído pelo prazo a decorrer, até a data em que houver o pagamento da indenização.

13.4.1 – Tendo sido concedido desconto por contratação conjugada, não será devida a restituição de prêmio referente às coberturas de Responsabilidade Civil Facultativa – Veículos – (RCF-V).

13.5 O seguro individual será cancelado nas seguintes situações:

- a) por solicitação do Segurado;
- b) se o Segurado, seu(s) preposto(s) ou seu(s) representante(s) legal(is) agirem com dolo, praticarem ato ilícito ou contrário à lei, cometerem fraude ou tentativa de fraude no ato da contratação ou durante toda a vigência desta Apólice, simulando ou provocando Sinistro ou ainda agravando as consequências do mesmo para obter indenização ou dificultar a sua elucidação;
- c) se o Segurado não fizer declarações verdadeiras e completas, omitir circunstâncias do seu conhecimento que possam influir na aceitação, na taxação, ou no conhecimento exato e caracterização do risco;
- d) na hipótese de qualquer descumprimento das obrigações convencionadas na presente Apólice; ou
- e) no caso de indenização integral.
- f) No caso de não pagamento do prêmio nos prazos previstos e/ou informados pela Seguradora.

14. QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

14.1 O valor do Prêmio é determinado na data da contratação do seguro, considerando as seguintes informações prestadas pelo Segurado na Proposta de Seguro:

- a) Modelo do veículo;
- b) Ano de Fabricação e Ano Modelo do veículo;
- c) Data de Nascimento do Principal Condutor, e/ou do Segurado e/ou do Proprietário do

Veículo;

d) Sexo do Principal Condutor, e/ou do Segurado e/ou do Proprietário do Veículo;

e) Tipo de Utilização do veículo:

Exclusivamente Lazer; e/ou

Ida-Volta a local fixo de trabalho ; e/ou

Em atividade profissional com utilização do veículo para prestação de serviços e/ou para visitas as clientes ou fornecedores e/ou para entrega de malotes/refeições/mercadorias em geral;

f) Se o veículo pernoita em garagem na residência ou em estacionamento;

g) Se o veículo é guardado em garagem/estacionamento quando utilizado para ida-retorno do trabalho;

h) Se o veículo é guardado em garagem ou estacionamento quando utilizado para ida-retorno a colégio ou faculdade (na condição de estudante);

i) CEP (código de endereçamento postal) de Pernoite;

No caso de caminhões e/ou veículos utilizados frequentemente em viagens deverá ser considerado o CEP de residência do Segurado, ou da Empresa proprietária, onde o veículo fica estacionado quando não estiver em viagem.

j) Se o Segurado possui outro(s) veículo(s) disponível(is) para seu uso;

k) Tipo de uso do veículo: Particular, Taxi, Transporte Passageiros por Aplicativos, Fretamento, Lotação, Guincho, Autoescola, Escolar, Locação (avulsa ou por contrato anual) e outras descrições constantes do documento de licenciamento.

14.2 Penalidades Contratuais

Sem prejuízo de outras penalidades previstas nas Condições Gerais do Seguro, serão aplicadas as seguintes penalidades com relação especificamente às informações sobre os fatores de diferenciação de risco previstos nesta cláusula:

a) **Se, no decorrer da vigência do contrato, houver alteração nas características dos fatores de diferenciação de risco inicialmente informados, sem que o Segurado, seu representante legal ou seu Corretor de Seguros tenha comunicado à Seguradora, o valor da indenização calculada em caso de sinistro será reduzido em valor equivalente à proporção entre o prêmio definido na contratação e o prêmio recalculado sob as novas condições de risco.**

b) **Se, no momento da ocorrência do sinistro, for comprovada situação de risco divergente e agravante em relação à informada na contratação do seguro, referente às características dos fatores de diferenciação de risco inicialmente informados, o valor da indenização calculada em caso de sinistro será reduzido em valor equivalente à proporção entre o prêmio definido na contratação e o prêmio recalculado sob as novas condições de risco.**

15. AVISO, REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO

15.1 Em caso de um sinistro que possa vir a ser indenizado por este contrato, deverá o Segurado, o beneficiário ou o Estipulante, ou quem os representar, SOB PENA DE PERDER O DIREITO À INDENIZAÇÃO, se agir dolosamente:

a) Comunicá-lo imediatamente à Seguradora, tão logo dele tome conhecimento, pela via idônea mais rápida ao seu alcance, sem prejuízo da posterior comunicação formal, que deverá ser feita através dos telefones: São Paulo e Rio de Janeiro 3003-0335 e demais regiões do Brasil 0800-784-2410.

a) Fazer constar da comunicação formal: data, hora, local, quem dirigia o veículo, os terceiros envolvidos e testemunhas, além das providências de ordem policial tomadas;

b) Tomar as providências consideradas necessárias e úteis para evitar ou minorar os prejuízos e para resguardar os interesses comuns, preservando as partes danificadas e possibilitando a inspeção das mesmas pelo representante da Seguradora;

c) Registrar junto às autoridades policiais o desaparecimento, roubo ou furto do veículo segurado. SE O VEÍCULO POSSUIR RASTREADOR, ACIONAR, TÃO LOGO POSSÍVEL, A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO, ATRAVÉS DE dos telefones: São Paulo e Rio de Janeiro 3003-0335 e demais regiões do Brasil 0800-784-241 PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS RELATIVAS AO BLOQUEIO/LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO.

d) Aguardar a autorização da Seguradora para iniciar a reparação de quaisquer danos.

e) Comunicar à Seguradora o recebimento de carta de citação, intimação, notificação e fornecer cópia da documentação;

f) Defender-se em juízo, ou fora dele, de forma mais ampla, inclusive quanto ao mérito, por meios legais hábeis para tal finalidade.

g) NÃO FAZER NENHUM ACORDO COM OS DEMAIS ENVOLVIDOS EM UM SINISTRO, SEM A AUTORIZAÇÃO DA SEGURADORA.

h) NÃO ASSUMIR A CULPA POR SINISTROS CUJA RESPONSABILIDADE É DO TERCEIRO ENVOLVIDO.

i) Entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos básicos e elementos necessários por ela solicitados para a regulação e a liquidação dos sinistros:

15.2. A Seguradora se reserva o direito de:

a) tomar providências para proteção dos bens ou interesses seguráveis, ou ainda, dos salvados, sem que tais medidas, por si só, a obriguem a indenizar os prejuízos reclamados;

b) proceder à redução da indenização na mesma proporção da agravação dos prejuízos, se comprovar que eles foram majorados em decorrência da morosidade na apresentação dos documentos necessários para apuração dos prejuízos e valor a ser indenizado.

15.3. Cabem, exclusivamente, à Seguradora, os procedimentos de regulação e de liquidação do

sinistro, que servem, respectivamente, para identificar as causas e os efeitos do fato comunicado pelo interessado e quantificar em dinheiro os valores devidos pela Seguradora, salvo quando convencionada reposição em espécie. A execução desses procedimentos não importa em reconhecimento de nenhuma obrigação de pagamento do valor do seguro por parte da Seguradora.

15.3.1 A Seguradora poderá contratar regulador e liquidante de sinistro para desenvolver esses procedimentos em seu lugar, cabendo, porém, exclusivamente à Seguradora a decisão sobre a cobertura do fato e o valor da indenização, se devida, ao Segurado ou ao beneficiário.

15.4. A Seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para manifestar-se sobre a cobertura, sob pena de decair do direito de recusá-la, contando-se esse prazo da data de apresentação do aviso de sinistro pelo interessado, acompanhado de todos os elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura.

15.4.1. Os documentos básicos necessários estão estabelecidos nas Condições Especiais das coberturas efetivamente contratadas e especificadas na apólice.

15.4.2. A Seguradora ou o regulador do sinistro poderão solicitar documentos complementares, de forma justificada, ao interessado, desde que lhe seja possível produzi-los, quantas vezes se fizerem necessárias.

15.4.3. Solicitados documentos complementares dentro do prazo estabelecido no subitem 15.4., o prazo de manifestação sobre a cobertura será suspenso 1 (uma) vez.

15.4.4. Para os tipos de seguro nos quais a verificação da existência de cobertura implicar maior complexidade na apuração, a Seguradora solicitará à autoridade fiscalizadora que fixe prazo superior a 30 (trinta) dias, respeitado o limite máximo de 120 (cento e vinte) dias.

15.5. A recusa de cobertura será expressa e motivada, não podendo a Seguradora inovar posteriormente o seu fundamento, salvo quando, depois da recusa, vier a tomar conhecimento de fatos que anteriormente desconhecia.

15.5.1. Entende-se por motivação a indicação do fundamento legal e/ou contratual da negativa.

15.5.2. Fica ressalvado que o exercício da ampla defesa e do contraditório, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, por parte da Seguradora, não constitui, sob nenhuma hipótese, inovação.

15.6. O relatório de regulação e liquidação do sinistro é documento comum às partes e, negada a cobertura, no todo ou em parte, a Seguradora entregará ao interessado os documentos produzidos ou obtidos durante a regulação e a liquidação do sinistro que fundamentem sua decisão.

15.6.1 Não é considerado comum às partes toda documentação e/ou informação que contenha segredos e/ou estratégias negociais da Seguradora, capazes de comprometer seu desenvolvimento e a confidencialidade das informações sensíveis.

15.6.2. São considerados como documentos que contêm segredos de negócios aqueles que possuem informações confidenciais, não trivialmente conhecidas ou acessíveis, desenvolvidas, utilizadas ou possuídas pela Seguradora, cuja divulgação possa comprometer a integridade de seus processos decisórios e a metodologia subjacente à avaliação e gerenciamento de riscos de forma confidencial.

15.7. A Seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para pagar a indenização.

15.7.1 O pagamento de qualquer indenização só ocorrerá após a entrega de documentos que comprovem o direito de propriedade, livre e desembaraçada de qualquer ônus do proprietário/Segurado sobre o veículo e, no caso de veículos importados, a prova da liberação alfandegária definitiva.

15.8. A Seguradora ou o liquidante do sinistro poderá solicitar documentos complementares, de forma justificada, ao interessado, entre os quais, atestados ou certidões de autoridades competentes, o resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o Sinistro, ou, alternativamente, cópia da certidão de abertura de inquérito, que porventura tiver sido instaurado, desde que lhe seja possível produzi-los, quantas vezes se fizerem necessárias.

15.8.1. Solicitados documentos complementares dentro do prazo estabelecido no subitem 16.11, o prazo para o pagamento da indenização suspende-se 1 (uma) vez.

15.8.2. Para os tipos de seguro nos quais a liquidação dos valores devidos implicar maior complexidade na apuração, a Seguradora solicitará à autoridade fiscalizadora que fixe prazo superior ao disposto no subitem 15.7, respeitado o limite máximo de 120 (cento e vinte) dias.

15.9. Mediante acordo com o Segurado ou Terceiro, a quem couber a indenização, a Seguradora definirá o meio pelo qual será indenizado o montante dos prejuízos regularmente apurados, podendo realizar-se através de pagamento em dinheiro (moeda corrente nacional), reposição ou reparo do bem. Na impossibilidade de reposição do bem à época da liquidação, a indenização deverá ser paga em dinheiro.

15.10. Após a avaliação dos danos sofridos pelo veículo, a Seguradora informará ao Segurado quanto à liberação dos reparos no caso de se tratar de indenização parcial, ou pela indenização integral, conforme os critérios definidos nestas Condições Gerais.

15.11. O valor da indenização apurada será apresentado ao Segurado ou ao beneficiário de forma fundamentada, não podendo a Seguradora inovar posteriormente o seu fundamento, salvo quando vier a tomar conhecimento de fatos que anteriormente desconhecia.

15.11.1. Fica ressalvado que o exercício da ampla defesa e do contraditório, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, por parte da Seguradora, não constitui, sob nenhuma hipótese, inovação.

15.13. Qualquer indenização somente será paga mediante apresentação dos documentos solicitados pela Seguradora, entre eles, que comprovem os direitos de propriedade, livre e desembaraçada de qualquer ônus do proprietário/Segurado sobre o veículo e, no caso de veículos importados, a prova da liberação alfandegária definitiva.

15.14 A regulação e a liquidação do sinistro serão realizadas simultaneamente, sempre que possível.

15.15. Em caso de descumprimento do prazo estipulado no item 15.7., considerar-se-ão as disposições da Cláusula 16. ATUALIZAÇÃO DE VALORES.

15.16. Correm por conta da Seguradora todas as despesas com a regulação e a liquidação do sinistro, salvo as realizadas para a apresentação dos documentos predeterminados para comunicação da ocorrência e para prova da identificação e legitimidade do interessado, ou ainda, outras despesas realizadas pelo segurado sem a prévia autorização expressa da Segurador além de outros documentos ordinariamente em poder do interessado.

15.17. O ressarcimento das despesas efetuadas no exterior será realizado pela Seguradora com base no câmbio oficial de venda do dia útil imediatamente anterior à data do efetivo pagamento.

15.18. Se, após o pagamento da indenização, a Seguradora tomar conhecimento de qualquer fato que descaracterize o direito ao seu recebimento, esta poderá requerer do Segurado ou seus herdeiros legais os valores pagos indevidamente e demais gastos incorridos no sinistro.

16. ATUALIZAÇÃO DE VALORES

16.1. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros moratórios far-se-á independentemente de notificação ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.

16.2. Os valores de prêmio devidos em caso de cancelamento da Apólice serão atualizados monetariamente, sendo a data da obrigação de restituição, a partir da qual se aplicará a atualização monetária, a data de recebimento da solicitação de cancelamento ou a data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa da Seguradora.

16.3. No caso de recebimento indevido de prêmio pela Seguradora, este será atualizado monetariamente, sendo a data de obrigação de restituição, a partir da qual se aplicará a atualização monetária, a data de recebimento do respectivo prêmio.

16.4. Para os casos de pagamento de indenização e devolução do Prêmio quando da recusa da Proposta de Seguro, o não pagamento do valor devido dentro do prazo estipulado, respeitando-se a faculdade de suspensão da respectiva contagem, quando for o caso, acarretará:

- a) atualização monetária, sendo a data de obrigação de pagamento e/ou restituição a data de ocorrência do evento ou a data de formalização da recusa, se ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias;
- b) incidência de juros moratórios de 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.
- c) Multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o montante devido

16.4.1. No caso de contratação a Valor de Mercado Referenciado, o valor da Indenização será apurado com base em tabela referencial, definida no ato da contratação, correspondendo ao valor do bem na data da ocorrência do sinistro, sem prejuízo do estabelecido nas alíneas “a”, “b” e “c” acima quando prazo de liquidação superar o fixado no contrato.

16.5. Em caso de mora no pagamento do prêmio, o valor devido poderá ser acrescido de:

- a) atualização monetária, a ser calculada a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo original fixado.
- b) juros moratórios de 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.
- c) incidência de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o montante devido.

16.6. O índice utilizado para atualização monetária das obrigações da Seguradora (incluindo-se a Indenização) cujo prazo para pagamento não for cumprido a partir da data do evento será o IPCA/IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou o índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de exigibilidade da obrigação de pagamento ou restituição e aquele publicado imediatamente antes da data de sua efetiva liquidação.

17. AUDITORIA

A Seguradora se reserva o direito de proceder, durante a vigência do contrato de seguro, auditoria nos

documentos relativos ao seguro e sinistros ocorridos, devendo o Segurado facilitar à Seguradora a execução de tais medidas, proporcionando-lhe as provas e os esclarecimentos solicitados.

18. SALVADOS

18.1 - Em caso de Indenização Integral ou substituição de peças ou de partes do veículo segurado ou de terceiros, quando contratada as respectivas coberturas, os salvados (o veículo, as peças ou partes substituídas, conforme o caso) passam a ser de inteira responsabilidade da Seguradora.

18.2 – A responsabilidade pela guarda dos Salvados até a definição técnica de cobertura é do Segurado que arcará com eventuais custos de estadia/taxas.

18.3 – Nos casos em que a Seguradora encaminhar salvados para pátio de sua gestão/custos, não sendo caracterizada a cobertura de seguros, a Seguradora poderá destinar o veículo para pátio público/autoridade de trânsito local em caso de não retirada pelo Segurado em prazo de até 7 (sete) dias da comunicação ao Segurado.

19. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS

19.1. Efetuando o pagamento da indenização, cujo recibo valerá como instrumento de cessão, a Seguradora se sub-rogará, até o limite da indenização paga, em todos os direitos e ações do Segurado contra aqueles que, por ato, fato ou omissão, tenham causado os prejuízos indenizados pela Seguradora ou para eles concorrido.

19.2. A seguradora, porém, não terá ação própria ou derivada de sub-rogação quando o sinistro decorrer de culpa não grave de:

a) cônjuge ou parentes até o segundo grau, consanguíneos ou por afinidade, do Segurado ou do beneficiário;

b) empregados ou pessoas sob a responsabilidade do segurado.

19.3. Essa vedação não se aplica se o culpado pelo sinistro for garantido por seguro de responsabilidade civil.

19.4. Qualquer ato do Segurado que vise diminuir ou extinguir o direito de sub-rogação da Seguradora será ineficaz, obrigando-se ele a facilitar os meios necessários ao exercício dessa sub-rogação.

20. PERDA DE DIREITOS E NULIDADES

20.11 Além dos casos previstos em lei e nas demais cláusulas das condições deste seguro, o Segurado perderá o direito a qualquer indenização, bem como terá a apólice cancelada, sem direito a restituição do prêmio já pago, nos seguintes casos:

20.1.1 Se o Segurado, seu representante ou seu Corretor de Seguros dolosamente fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam ter influenciado na aceitação da proposta ou no valor do prêmio, o Segurado, além de perder o direito à indenização, ficará obrigado a pagar o prêmio vencido.

- a) Se o descumprimento do dever de informar se der de forma culposa ocorrerá a redução da garantia proporcionalmente à diferença entre o prêmio pago e o que seria devido caso prestadas as informações posteriormente reveladas.**
- b) Se diante dos fatos não revelados, a garantia for tecnicamente impossível ou se tais fatos corresponderem a um tipo de interesse ou risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, o contrato será extinto – sem pagamento de qualquer indenização securitária ou capital segurado – sem prejuízo da obrigação do Segurado de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.**

20.1.2 Se o Segurado, dolosamente, deixar de prestar à Seguradora informações contínuas sobre o risco segurado, sem prejuízo da dívida do prêmio, ainda que a omissão seja detectada após a ocorrência do sinistro. A perda do direito, contudo, poderá ser afastada caso o Segurado consigne a diferença de prêmio e prove a casualidade da omissão e sua boa-fé.

20.1.3. Se o Segurado provocar dolosamente o sinistro ou agir com culpa grave equiparável a dolo, ou agir de má-fé, ou procurar, por qualquer meio, obter benefícios ilícitos, quer seja por ação própria ou em conjunto com terceiros. No caso de pessoa jurídica, a previsão se aplica aos seus representantes legais, sócios controladores, dirigentes e administradores legais.

20.1.4 Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco objeto do contrato de seguro.

- a) **Será relevante o agravamento que conduza ao aumento significativo e continuado da probabilidade de realização do risco descrito no questionário de avaliação de risco ou da severidade dos efeitos de tal realização;**
- b) **Será continuado quando o ato do Segurado perdurar por minutos, horas, e ou dias, não necessitando ter sido reiterado anteriormente.**

20.1.5. Se o Segurado deixar dolosamente de comunicar à Seguradora, tão logo dele tome conhecimento, qualquer fato suscetível de agravar de maneira relevante o risco coberto, e, deixando de fazê-lo dolosamente, além da perda do direito à garantia, fica obrigado ao pagamento do prêmio e obrigado a ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

a) Se o Segurado culposamente deixar de comunicar a Seguradora sobre agravamento relevante do risco, ficará obrigado ao pagamento da diferença do prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, não fara jus à garantia;

b) A análise ou impossibilidade técnica da garantia de um risco é de competência exclusiva e interna da Seguradora, de acordo com os seus controles, entre eles, mas não se limitando, comerciais, atuariais e técnicos.

c) Ciente do agravamento, a seguradora poderá, no prazo de 20 (vinte) dias, cobrar a diferença de prêmio ou, se não for tecnicamente possível garantir o novo risco, resolver o contrato, hipótese em que este perderá efeito em 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação de resolução.

20.1.6 Se, ao tomar ciência do sinistro ou da iminência do seu acontecimento, com objetivo de evitar prejuízos à Seguradora, o Segurado dolosamente deixar de adotar as medidas estabelecidas nos incisos I, II e III do art. 66 da Lei 15.040/2024, incorrerá em perda do direito à indenização securitária, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora;

a) Se o descumprimento das medidas estabelecidas nos incisos I, II e III do art. 66 da Lei 15.040/2024 se der culposamente, culminará em perda do direito à indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão;

20.1.7 Deixar de tomar toda e qualquer providência que seja de sua obrigação e que esteja a seu inteiro alcance, no sentido de evitar, reduzir ou não agravar os prejuízos resultantes de um sinistro.

20.1.8. Se o veículo segurado estiver sendo dirigido por pessoa que não possua habilitação legal e apropriada para conduzi-lo, cabendo à seguradora a comprovação do nexo causal.

20.1.9. Se for comprovado que o veículo segurado foi conduzido por pessoa embriagada ou sob efeito de substâncias tóxicas, desde que comprovado pela Seguradora o nexo de causalidade entre o estado de embriaguez ou de efeito de substâncias tóxicas do condutor do veículo e o evento que provocou os danos. Tais práticas caracterizam agravamento intencional e relevante do risco. Essa hipótese aplica-se a qualquer situação e abrange não só os atos praticados diretamente pelo Segurado, mas também os praticados por qualquer pessoa que estiver conduzindo o veículo, com ou sem o consentimento do Segurado.

20.1.10 Se o sinistro for causado por fuga do condutor do veículo segurado à perseguição ou ação policial, fiscal ou militar, cabendo a Seguradora a comprovação do nexo causal;

20.1.11 Se forem efetuados reparos no veículo segurado ou acordos com terceiros, sem a prévia avaliação e aprovação da Seguradora.

20.1.12 Se o Segurado deixar de comunicar, por escrito, à Seguradora sua pretensão de obter, em outra Companhia, novo seguro sobre o mesmo interesse e risco.

20.1.13. Se o Segurado não comunicar imediatamente à Seguradora a existência de reclamação ou ação judicial que envolva qualquer um dos riscos cobertos pela apólice ou se realizar acordo, judicial ou extrajudicialmente, não autorizado de modo expresso pela Seguradora.

20.1.14. Se o Segurado for acionado judicialmente e deixar de comparecer às audiências designadas e/ou não elaborar sua defesa nos prazos previstos em lei e/ou não estiver devidamente representado no processo judicial (revelia).

20.1.15. For omissso ou inerte quanto à entrega de documentos solicitados pela Seguradora, culminando na inconclusão do procedimento de regulação e liquidação de sinistros;

20.1.16. Não haverá direito à indenização securitária para sinistros cuja causa e ou enquadramento de cobertura não forem possíveis de serem apurados e ou concluídos, durante o processo de regulação e liquidação de sinistros;

21. ÂMBITO GEOGRÁFICO

21.1 A cobertura deste seguro será válida para eventos cobertos ocorridos em território brasileiro e nos países Argentina, Uruguai ou Paraguai.

21.2 Eventuais encargos de tradução, referentes a reembolsos de despesas efetuadas no exterior, ficarão totalmente a cargo da Seguradora.

22. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais serão aqueles determinados no Código Civil e na Lei 15.040/2024.

23- FRANQUIA

Em caso de estipulação de franquia para as coberturas previstas nestas Condições Gerais, esta será definida nas Condições Especiais e estará devidamente especificada na apólice, não sendo aplicada nos casos de sinistros procedentes de raio e suas consequências, explosão acidental, incêndio e indenização integral do veículo.

24. FORO

O foro competente para dirimir eventuais dúvidas ou questões referentes a este contrato de seguro será o do domicílio do Segurado ou beneficiário, conforme o caso.

25. ELEMENTOS DA PROPOSTA E DA APÓLICE

Deverão conter os elementos mínimos da proposta e da apólice:

- I. identificação do bem segurado;
- II. valor atribuído ao bem, na modalidade de seguro Valor Determinado;
- III. indicação da tabela de referência e da tabela substituta, bem como seus respectivos veículos de publicação;
- IV. indicação do fator de ajuste, em percentual, a ser utilizado;
- V. prêmios discriminados por cobertura;
- VI. limites de indenização por cobertura;
- VII. franquias aplicáveis;
- VIII. bônus, quando houver; e
- IX. respostas ao questionário de avaliação de risco, quando houver.

26. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Aplica-se a este contrato a Lei nº 15.040, de 9 de dezembro de 2024 e, no que couber, a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), sem prejuízo da aplicação supletiva de Resoluções, Circulares e Instruções Normativas emitidas pelos órgãos reguladores, desde que em acordo com a Lei nº 15.040/2024.

27. DISPOSIÇÕES GERAIS

27.1 O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

27.2 O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

27.3 A aceitação da Proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

27.4 Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos, nos termos da apólice.

27.5 O Segurado, por meio próprio ou por seu corretor de seguros ou representante legal, ao assinar a proposta de seguro, declara o conhecimento e o acesso a presente condições contratuais, pelos canais



disponíveis pela seguradora e constante na proposta de seguro.

REGISTRO DO PRODUTO E DADOS CADASTRAIS

SUHAI SEGURADORA S.A.

Avenida Irae, 523 – CEP 04075-000 – São Paulo - SP

Site: www.suhaiseguradora.com

CNPJ 16.825.255/0001-23

Seguro Auto - Processos Susep: 15414.900414/2013-79

Registro Eletrônico de Produto SUSEP: 167860

Ouvidoria - 0800 772 1214

O Segurado poderá registrar reclamações no link www.consumidor.gov.br

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA O SEGURO DE AUTOMÓVEIS

As presentes Condições Especiais, quando contratadas e especificadas na apólice, complementam e fazem parte integrante das CONDIÇÕES GERAIS PARA O SEGURO DE AUTOMÓVEL

A – CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA O SEGURO DE AUTOMÓVEL

1. COBERTURAS DE SEGURO PARA O PRÓPRIO VEÍCULO SEGURADO

Estarão cobertos por este seguro os prejuízos devidamente comprovados, observados os riscos excluídos, decorrentes da(s) cobertura(s) expressamente contratada(s) na apólice.

1.1. COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBO/FURTO – (Cobertura 1 – Compreensiva)

1.1.1 – RISCOS COBERTOS

Danos materiais e/ou perdas ao veículo segurado, provenientes de:

- a) colisão, abalroamento ou capotagem acidentais;
- b) queda acidental em precipícios ou pontes;
- c) queda acidental sobre o veículo de qualquer agente externo que não faça parte integrante do mesmo ou não esteja nele afixado, como também, de carga transportada pelo mesmo, desde que em decorrência de acidente de viação, não se entendendo como tal a simples frenagem;
- d) raio e suas consequências, incêndio ou explosão acidentais;
- e) roubo ou furto total do veículo;
- f) acidente ocorrido durante o transporte por qualquer meio apropriado;
- g) atos danosos praticados por terceiros, excluídos os danos causados à pintura, entendendo-se como tal, exclusivamente, o ato isolado ou esporádico e que não se relacione com aqueles enumerados na alínea “a” da Cláusula 5 “Exclusões Gerais” das Condições Gerais;
- h) submersão parcial ou total do veículo em água doce proveniente de enchentes ou inundações, inclusive nos casos de veículos guardados no subsolo;
- i) granizo, vendaval, tornado, ciclone, furação, tufão, raio, terremoto, erupção vulcânica, enchente, inundação alagamento, deslizamento e desmoronamento de terra
- j) Danos, roubo ou furto de acessórios e/ou equipamentos, enquanto estiverem fixados em caráter permanente no veículo segurado, **excetuados os mencionados na Condição Especial 1.1.2 – Bens não compreendidos no seguro** -, condicionado a comprovação

prévia de existência através da Vistoria Prévia, Nota Fiscal, apólice anterior ou por ser original do veículo.

- k) Roubo parcial de partes, peças ou componentes, originais do veículo, incluindo rodas, pneus e estepes. No caso de partes ou componentes não originais, o prejuízo será calculado com base nos valores originais.
- l) As despesas necessárias com socorro e salvamento do veículo, em consequência de um dos riscos cobertos, observado o limite de indenização previsto.
- m) Os valores referentes aos danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa observado o limite de indenização previsto;

1.1.2 – BENS NÃO COMPREENDIDOS NO SEGURO

Além dos Riscos Excluídos, apresentados na Cláusula 5 das Condições Gerais e Cláusula 2 das Condições Especiais, estão também excluídos desta cobertura:

- a) os rádios, toca-fitas, disc-laser conjugados ou não, originais de fábrica ou não, e demais peças/aparelhos relacionado ao som, carroçarias (inclusive custos com blindagem) e equipamentos especiais;
- b) os equipamentos destinados a um fim específico não relacionados com a locomoção ou movimento do veículo;
- c) danos causados a adesivos, plotagens e envelopamentos;
- d) blindagem.
- e) KIT-GÁS
- f) Faróis e outros componentes que substituírem os originais do veículo. Em caso de danos parciais serão indenizados pelo valor original do modelo do veículo.

1.1.3 – LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (L.M.I.)

O limite máximo de indenização para esta cobertura será o fixado na contratação do seguro e especificado na apólice podendo ser definido à:

- a) Valor de Mercado Referenciado – VMR, à tabela de mercado conjugado com o fator de ajuste em percentual; ou
- b) Valor Determinado - VD, estipulado na contratação do seguro.

O cancelamento da apólice, ocorrerá quando a indenização ou soma das indenizações pagas com referência ao veículo segurado atingir ou ultrapassar o limite de indenização, conforme definido na apólice.

1.1.4 – FRANQUIA BÁSICA

- a) Correrão por conta do Segurado em cada evento indenizável os prejuízos e despesas até o valor determinado especificado na apólice.
- b) A franquia prevista na apólice será deduzida de cada evento indenizável, exceto no caso de “Indenização Integral”, conforme definido nestas Condições Especiais, e de prejuízos provenientes de incêndio ou explosão acidentais, raio e suas consequências.

1.1.5 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULAÇÃO DO SINISTRO

Além do aviso de sinistro, devem ser apresentados os seguintes documentos/elementos necessários para regulação e liquidação do sinistro:

- Boletim de Ocorrência;
- CRLV do Veículo;
- Em caso de roubo/furto: Auto de entrega;
- Nota fiscal com data de saída da concessionária;
- Contrato de locação do veículo;
- Alvará de partilha de bens em caso de inventário, quando aplicável;
- Termo de curatela, quando aplicável;
- Comprovante de Endereço do segurado;
- Procuração do banco para o escritório de cobrança;
- Intenção de venda;
- CNH do Condutor;
- Comprovante de Quitação de Débitos Veiculares;
- Laudo de atendimento médico do condutor do veículo;
- Laudo Necroscópico (IML);
- Cópia de contrato de locação (caso locado para terceiros);
- Guia ICMS e IPI para veículos com isenção ;
- Comprovante de baixa de gravame;
- RG e CPF do segurado e proprietário;
- Carta de saldo devedor para ciência da dívida do contrato de financiamento do veículo;
- Em caso de partilha: enviar comprovantes em nome de filhos, pais ou conjuge com documento que comprove vínculo de parentesco;
- Em caso de veículo de titularidade de Pessoa Jurídica: RG e CPF dos representantes legais da empresa; Certidão negativa de débitos; e Estatuto Social, Contrato Social, Ato de constituição ou registro de PJ;
- Em caso de veículo incendiado: Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);
- Em caso de caminhão: Certificado de tacógrafo;
- Nota fiscal de compra instalação de blindagem, quando aplicável;
- Certificado ou autorização de blindagem expedido pelo Exército, quando aplicável;
- Kit gás: documento comprovante de selo do imetro;
- Kit gás: certificado CSV;

- Quando houver falecimento do proprietário legal do veículo: Cópia autenticada da certidão de óbito; Cópia autenticada do inventário ou o Alvará judicial original; Cópia simples da CNH (ou RG e CPF) do inventariante e do(s) herdeiro(s); Cópia simples do comprovante de endereço do inventariante e do(s) herdeiro(s);
- Em caso de veículo recuperado: Boletim de Localização, Recuperação e Devolução do veículo; Auto de entrega do veículo; Baixa da restrição de Roubo|Furto; Requisição e Laudo da perícia do IC; e Orçamento de de reparos, se houver.

O direito a indenização está condicionado à:

- a) Solicitação formal da indenização por despesas extras, anexando a documentação necessária. A solicitação formal poderá ser por meio eletrônico.
- b) Registro e apresentação dos Boletins de Ocorrência e de Recuperação do evento roubo ou furto.
- c) Conclusão do processo de recuperação, verificação de danos que possam conduzir a indenização integral e solicitação da indenização por Despesas, com encerramento do processo de regulação do sinistro.
- d) Apresentação do documento de Registro de Apreensão do veículo nos casos em que o veículo tiver sido recolhido à pátio por determinação de autoridades de trânsito ou policial.

1.2. EXCLUSIVA PARA INDENIZAÇÃO INTEGRAL POR ROUBO OU FURTO TOTAL DO VEÍCULO – (Cobertura 2 – Roubo/Furto)

1.2.1 – RISCO COBERTO

- a) Roubo ou furto total do veículo segurado, não localizado até a data de pagamento da indenização de sinistro.

a1) Caso o veículo segurado seja localizado antes do pagamento do sinistro, mas por conta do roubo ou furto total, ele contenha danos superiores a 75% (setenta e cinco por cento) do Limite Máximo de Indenização, desde que atestado por empresa especializada, a Seguradora considerará que o veículo foi totalmente danificado e pagará o Limite Máximo de Indenização previsto nesta Apólice.

a2) Caso o veículo segurado seja localizado antes do pagamento do Sinistro e não tenha danos ou tenha danos inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do Limite Máximo de Indenização, o processo de sinistro será cancelado sem indenização pelo evento ocorrido. Eventuais custos para geração de 2.a via de documentação do veículo, decorrentes do cancelamento do processo de sinistro, serão indenizados pela Seguradora.

1.2.2 – EXCLUSÕES ESPECÍFICAS

Além dos Riscos Excluídos, apresentados na Cláusula 5 das Condições Gerais e Cláusula 2 das Condições Especiais, estão também excluídos desta cobertura:

- a) Roubo/Furto parcial, entendido como o roubo ou furto de quaisquer partes, peças, equipamentos ou acessórios do veículo.**
- b) Danos cujo valores de reparos sejam inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) Limite Máximo de Indenização contratado na apólice.**

1.2.3 – LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI)

O limite máximo de indenização para esta cobertura será o fixado na contratação do seguro e especificado na apólice, podendo ser definido à:

- a) Valor de Mercado Referenciado – VMR, à tabela de mercado conjugado com o fator de ajuste em percentual; ou**
- b) Valor Determinado - VD, estipulado na contratação do seguro.**

Não haverá reintegração de limite máximo de indenização.

1.2.4 – FRANQUIA

Não há aplicação de franquias nessa cobertura.

1.2.5 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULAÇÃO DO SINISTRO

Além do aviso de sinistro, devem ser apresentados os seguintes documentos/elementos necessários para regulação e liquidação do sinistro:

- Boletim de ocorrência de comunicação;**
- CNH do Condutor**
- Auto de entrega;**
- CRLV do veículo;**
- Formulário de indenização;**
- Chave original e/ou reserva do veículo;**
- Nota fiscal com data de saída da concessionária;**
- Contrato de locação do veículo, se houver;**
- Alvará de partilha de bens em caso de inventário, se houver;**
- Termo de curatela; se houver;**
- Procuração do banco para o escritório de cobrança;**
- Intenção de venda;**

- Carta de saldo devedor para ciência da dívida do contrato de financiamento do veículo;
- Nota fiscal de compra instalação de blindagem, quando aplicável;
- Certificado ou autorização de blindagem expedido pelo Exército, quando aplicável;
- Kit gás: documento comprovante de selo do imetro;
- Kit gás: certificado CSV;
- Quando houver falecimento do proprietário legal do veículo: Cópia autenticada da certidão de óbito; Cópia autenticada do inventário ou o Alvará judicial original; Cópia simples da CNH (ou RG e CPF) do inventariante e do(s) herdeiro(s); Cópia simples do comprovante de endereço do inventariante e do(s) herdeiro(s);
- Em caso de veículo recuperado: Boletim de Localização, Recuperação e Devolução do veículo; Auto de entrega do veículo; Baixa da restrição de Roubo/Furto; Requisição e Laudo da perícia do IC; e Orçamento de reparos, se houver.

1.3. INDENIZAÇÃO INTEGRAL POR ROUBO/FURTO TOTAL OU POR COLISÃO TOTAL DO VEÍCULO – (Cobertura 4 – Roubo/Furto/Colisão Total)

1.3.1 – RISCOS COBERTOS

- a) Roubo ou furto total do veículo segurado, não localizado até a data de pagamento da indenização de sinistro.
 - a.1) Caso o veículo segurado seja localizado antes do pagamento do Sinistro, mas por conta do roubo ou furto total, ele contenha danos superiores a 75% (setenta e cinco por cento) do Limite Máximo de Indenização contratado na apólice, desde que atestado por empresa especializada, a Seguradora considerará que o veículo foi totalmente danificado e pagará o Limite Máximo de Indenização previsto nesta Apólice
 - a.2) Caso o veículo segurado seja localizado antes do pagamento do Sinistro e não tenha danos ou tenha danos inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do Limite Máximo de Indenização, o processo de sinistro será cancelado sem indenização pelo evento ocorrido. Eventuais custos para geração de 2.a via de documentação do veículo, decorrentes do cancelamento do processo de sinistro, serão indenizados pela Seguradora.
- b) Colisões, Incêndio, explosões acidentais, quedas ou outros acidentes de causa externa, incluindo alagamento, inundação, queda de raio, granizo, furacão e terremoto, que ocasionem danos ao veículo segurado cujo valor para reparação seja superior a 75% (setenta e cinco por cento) do Limite Máximo de Indenização contratado na apólice.

1.3.2 – EXCLUSÕES ESPECÍFICAS

Além dos Riscos Excluídos, apresentados na Cláusula 5 das Condições Gerais e Cláusula 2 das Condições Especiais, estão também excluídos desta cobertura:

- a) Roubo/Furto parcial, entendido como o roubo ou furto de quaisquer partes, peças, equipamentos ou acessórios do veículo.
- b) Danos cujo valores de reparos sejam inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) Limite Máximo de Indenização contratado na apólice.

1.3.2 – LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI)

O limite máximo de indenização para esta cobertura será o fixado na contratação do seguro e especificado na apólice, podendo ser definido à:

- a) Valor de Mercado Referenciado – VMR, à tabela de mercado conjugado com o fator de ajuste em percentual; ou
- b) Valor Determinado - VD, estipulado na contratação do seguro.

Não haverá reintegração de limite máximo de indenização.

1.3.4 – FRANQUIA

Não há aplicação de franquias nessa cobertura.

1.3.5 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULAÇÃO DO SINISTRO

Além do aviso de sinistro, devem ser apresentados os seguintes documentos/elementos necessários para regulação e liquidação do sinistro:

- Boletim de Ocorrência;
- CRLV do Veículo;
- Em caso de roubo/furto: Auto de entrega;
- Nota fiscal com data de saída da concessionária;
- Contrato de locação do veículo;
- Alvará de partilha de bens em caso de inventário, quando aplicável;

- **Termo de curatela, quando aplicável;**
- **Comprovante de Endereço do segurado;**
- **Procuração do banco para o escritório de cobrança;**
- **Intenção de venda;**
- **CNH do Condutor;**
- **Comprovante de Quitação de Débitos Veiculares;**
- **Laudo de atendimento médico do condutor do veículo;**
- **Laudo Necroscópico (IML);**
- **Cópia de contrato de locação (caso locado para terceiros);**
- **Guia ICMS e IPI para veículos com isenção ;**
- **Comprovante de baixa de gravame;**
- **RG e CPF do segurado e proprietário;**
- **Carta de saldo devedor para ciência da dívida do contrato de financiamento do veículo;**
- **Em caso de partilha: enviar comprovantes em nome de filhos, pais ou conjuge com documento que comprove vínculo de parentesco;**
- **Em caso de veículo de titularidade de Pessoa Jurídica: RG e CPF dos representantes legais da empresa; Certidão negativa de débitos; e Estatuto Social, Contrato Social, Ato de constituição ou registro de PJ;**
- **Em caso de veículo incendiado: Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);**
- **Em caso de caminhão: Certificado de tacógrafo;**
- **Nota fiscal de compra instalação de blindagem, quando aplicável;**
- **Certificado ou autorização de blindagem expedido pelo Exército, quando aplicável;**
- **Kit gás: documento comprovante de selo do imetro;**
- **Kit gás: certificado CSV;**
- **Quando houver falecimento do proprietário legal do veículo: Cópia autenticada da certidão de óbito; Cópia autenticada do inventário ou o Alvará judicial original; Cópia simples da CNH (ou RG e CPF) do inventariante e do(s) herdeiro(s); Cópia simples do comprovante de endereço do inventariante e do(s) herdeiro(s);**
- **Em caso de veículo recuperado: Boletim de Localização, Recuperação e Devolução do veículo; Auto de entrega do veículo; Baixa da restrição de Roubo|Furto; Requisição e Laudo da perícia do IC; e Orçamento de de reparos, se houver.**

1.4. COBERTURA ADICIONAL DE DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO

1.4.1 – RISCOS COBERTOS

- a) Fica entendido e concordado que tendo sido expressamente contratada esta cobertura e pago o prêmio adicional correspondente, o presente seguro garantirá ao Segurado indenização para despesas com recuperação do veículo, decorrentes de evento Roubo ou Furto TOTAL do veículo, no valor do limite de indenização fixado para esta cobertura.
- b) Consideram-se despesas extras : custos de estadia em pátios, custos de traslado do veículo, custos de locomoção aos locais de recuperação do veículo, custos com reparos emergenciais tais como reparo de sistema de ignição ou chaves de portas e/ou outras partes elétricas e/ou referente a reparo ou troca dos pneus decorrentes dos procedimentos de RECUPERAÇÃO DE VEÍCULO que tenha sido objeto de Roubo ou Furto TOTAL, incluindo despesas com regularização documental nos casos de remarcação de chassi, reposição de placa com reemplacamento ou obtenção de 2ª via de documentações perdidas no evento ou nos casos de recuperação do veículo após entrega de documentação mas antes da indenização.

1.4.2 EXCLUSÕES ESPECÍFICAS DESTA COBERTURA:

Não haverá o direito a indenização nos casos de:

- a) **NÃO RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO** ou recuperação com danos que conduzam a Indenização Integral.
- b) não realização dos Boletins de Ocorrência e de Recuperação.
- c) veículos apreendidos pelos órgãos de trânsito ou segurança pública, sem a comprovação de ocorrência efetiva do roubo ou furto.
- d) apropriação indébita ou de não localização do local onde veículo foi estacionado.

1.4.3 LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI)

O limite máximo de indenização (L.M.I.) desta cobertura será o fixado na contratação do seguro e especificado na apólice, sendo que:

- a) Efetuada a indenização, não há reintegração automática do limite de indenização.

- b) Efetuada indenização no valor do limite contratado na apólice, não haverá nova indenização na vigência do seguro, mesmo que ocorra mais de um evento.

1.4.4 – FRANQUIA

Não há aplicação de franquia nessa cobertura.

1.4.5 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULAÇÃO DO SINISTRO

Além do aviso de sinistro, devem ser apresentados os seguintes documentos/elementos necessários para regulação e liquidação do sinistro:

- Documentos pessoais do Segurado/Proprietário do veículo;
- Nota fiscal e/ou Recibos – Gastos de recuperação até o limite contratado;
- Auto de Apreensão;
- Boletim de ocorrência de Recuperação/Localização.

O direito a indenização está condicionado à:

- a) Solicitação formal da indenização por despesas extras, anexando a documentação necessária. A solicitação formal poderá ser por meio eletrônico.
- b) Registro e apresentação dos Boletins de Ocorrência e de Recuperação do evento roubo ou furto.
- c) Conclusão do processo de recuperação, verificação de danos que possam conduzir a indenização integral e solicitação da indenização por Despesas, com encerramento do processo de regulação do sinistro.
- d) Apresentação do documento de Registro de Apreensão do veículo nos casos em que o veículo tiver sido recolhido à pátio por determinação de autoridades de trânsito ou policial.

1.5. COBERTURA ADICIONAL DE CARROÇARIAS, ACESSÓRIOS E/OU EQUIPAMENTOS

1.5.1. Tendo sido pago o prêmio adicional respectivo, acham-se incluídos no presente seguro carroçaria, acessórios e/ou equipamentos identificados na apólice, cancelando-se a exclusão prevista na Condição Geral – Bens não compreendidos no seguro.

1.5.2. Carroçaria/acessórios e/ou equipamentos estarão sujeitos à franquia específica prevista na apólice, não aplicável nos casos de indenização integral do automóvel ou do acessório.

1.5.3. Os limites máximos de indenizações indicados na apólice não implicam o reconhecimento de prévia determinação de valores, mas constituem apenas os limites máximos de indenização exigíveis de acordo com as condições de cobertura.

15.3.1 – Havendo o cancelamento da cobertura por indenização ou soma de indenizações excedente ao LMI, poderá ser efetuada a reintegração de LMI mediante pagamento de prêmio adicional fixado pela Seguradora.

1.5.4. Franquia

Correrão por conta do Segurado em cada evento indenizável os prejuízos e despesas até o valor determinado e especificado na apólice.

2. EXCLUSÕES APLICÁVEIS A TODAS AS COBERTURAS DO SEGURO AUTOMÓVEL

Salvo quando objeto de contratação específica, além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais do Seguro Automóvel e exclusões previstas nas Coberturas específicas, estarão excluídas da cobertura do seguro:

- a) Quaisquer bens ou acessórios no interior ou instalados no veículo, mesmo que em decorrência de Sinistro coberto;
- b) Custos relativos à blindagem do veículo segurado;
- c) Sinistro reclamado cuja garantia não foi contratada.

- d) Apropriação Indébita, estelionato, extorsão e furto mediante fraude ou abuso de confiança;
- e) perdas ou danos ocorridos quando em trânsito por estradas ou caminhos impedidos, não abertos ao tráfego ou de areias fofas ou movediças;
- f) desgastes, depreciação pelo uso, falhas de material, defeitos mecânicos, ou da instalação elétrica do veículo segurado, ou de programas (software) instalados em componentes do veículo;
- g) perdas ou danos aos pneus e câmaras de ar, salvo nos casos de incêndio e de roubo ou furto total do veículo segurado;
- h) perdas ou danos ocorridos durante a participação do veículo segurado em competições, apostas e provas de velocidade, não autorizadas legalmente;
- i) perdas ou danos sofridos pelo veículo segurado quando estiver sendo rebocado por veículo não apropriado a esse fim;

- j) despesas que não sejam estritamente necessárias para o reparo do veículo e seu retorno as condições de uso imediatamente anteriores ao sinistro, inclusive aqueles referentes a regularização documental do veículo;
 - k) perdas ou danos causados pela queda, deslizamento ou vazamento dos objetos transportados, salvo quando consequente de um dos riscos cobertos por esta apólice;
 - l) Danos decorrentes da tentativa deliberada de transpor locais alagados por água de chuva ou por transbordo de rios ou mar;
 - m) Danos mecânicos decorrentes da utilização do veículo após o mesmo ter sofrido acidente.
 - n) Danos mecânicos como travamento, queima ou dano parcial ou total do motor do veículo segurado, por motivo de falta de água, óleo ou combustível;
 - m) Danos ao veículo segurado causados por animais de propriedade do Segurado e/ou por animais caso o veículo esteja transitando ou estacionado em locais não abertos ao tráfego.
- n) submersão total ou parcial em água salgada inclusive em decorrência de ressaca marítima;

3. VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO DO SEGURO

Além das regras previstas nas Condições Gerais do Seguro Automóvel, aplicam-se as seguintes condições especiais:

3.1 Para seguros aceitos sob condição de instalação de sistema de monitoramento, o início de vigência do risco se dará às 24 (vinte e quatro) horas da data da instalação e devida ativação do sistema de monitoramento. Para seguros aceitos sem a condição de instalação do sistema de monitoramento, o início de vigência se dará às 24 (vinte e quatro) horas da data da realização da Vistoria Prévia, caso venha a ser solicitada pela Seguradora. Em ambos os casos, desde que a Proposta de Seguro tenha sido aceita pela Seguradora.

3.2 O local de instalação e o sistema de monitoramento serão os indicados pela Seguradora.

3.3 Caso o sistema de monitoramento seja instalado e o pagamento do seguro não seja efetuado até a data prevista para pagamento do prêmio, o veículo deverá ser encaminhado, em local indicado pela Seguradora, para a devida retirada do sistema de monitoramento.

3.4 Quando contratada Cobertura Exclusiva de Indenização Integral por Roubo/Furto Total do Veículo ou Cobertura Exclusiva de Indenização Integral por Roubo/Furto/Colisões do

veículo, no caso de ocorrência de eventos/acidentes com danos inferiores a 75%, a cobertura ficará suspensa até a conclusão do procedimento de constatação dos danos e definição da situação do seguro, que poderá:

- a) Ser cancelado, caso solicitado pela Seguradora e não providenciados os reparos pelo Segurado, em prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. O cálculo do cancelamento será na base proporcional ao período de vigência a decorrer.
- b) Ser mantido, com acordo Seguradora/Segurado quanto à redução do Fator de Ajuste à Tabela de Referência ou do Valor determinado fixado na contratação inicial.
- c) Ter cobertura reativada mediante a confirmação dos reparos no veículo, sendo que a Seguradora deverá proceder à devolução de prêmio proporcional ao período em que a cobertura estiver suspensa.

4. OBRIGAÇÕES DO SEGURADO

Além das obrigações previstas nas Condições Gerais do Seguro Automóvel e independente de outras estipulações deste seguro, o Segurado obriga-se a:

4.1 – Ocorrências de Sinistros

- a) comunicar Roubo ou Furto imediatamente a Seguradora e seguir o procedimento específico da mesma para que se inicie o processo de recuperação do veículo segurado imediatamente após o Sinistro;
- b) avisar a Seguradora sobre a localização do veículo roubado ou furtado mesmo após o pagamento da indenização;
- c) agir com boa-fé, prestando declarações claras e precisas;
- d) tomar o mais depressa possível, todas as providências ao seu alcance para proteger o veículo sinistrado e evitar a agravação dos prejuízos;
- e) dar imediato aviso às autoridades policiais, em caso de desaparecimento, roubo ou furto, total ou parcial do veículo segurado;
- f) aguardar a vistoria da Seguradora para iniciar as reparações de quaisquer danos.

4.2 – Contratação e alterações no contrato

O Segurado é obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, todo fato ou incidente susceptível de agravar o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia, especialmente sobre

- a) quando na contratação do seguro for informado que já possui instalação de sistema de monitoramento adquirido por conta própria, cumprir com as obrigações que porventura tiver junto ao prestador de serviço do sistema de monitoramento do veículo segurado, tais como pagamento de eventuais mensalidades e realização de testes de funcionamento no sistema de monitoramento.

4.3– Conservação do Veículo

- a) manter o veículo segurado em bom estado de conservação e segurança;**
- b) disponibilizar o veículo para revisão do equipamento de monitoramento, após localização do veículo nos casos de sinistro ou quando da ocorrência de acidente com o mesmo, em que tenha havido danos parciais ou totais, ou quando a Seguradora identificar previamente falhas de funcionamento e solicitar o reparo;**
- c) no que couber à sua responsabilidade, manter em perfeito funcionamento o sistema de monitoramento instalado no veículo segurado;**
- d) a qualquer momento, informar à Seguradora se o sistema de monitoramento instalado no veículo segurado for desligado, desativado, retirado e/ou substituído por outro modelo, por quaisquer motivos, sob pena de perda de direito a indenização. A partir desta comunicação, a Seguradora realizará nova análise do risco e, caso haja aceitação, providenciará os ajustes necessários no seguro;**
- e) quando instalado sistema de monitoramento por intermédio da Seguradora, devolver o aparelho de monitoramento quando houver o cancelamento ou término de vigência do seguro ou em caso de transferência do veículo segurado;**
- f) disponibilizar, a qualquer tempo, o veículo para vistoria requisitada pela Seguradora em virtude da necessidade de constatação de danos no veículo pela ocorrência de acidentes vinculados ou não a eventos de roubo/furto; e**
- g) Quando contratada cobertura de Exclusiva de Indenização Integral por Roubo/Furto Total ou Exclusiva de Indenização Integral por Roubo/Furto/Colisões Total, o Segurado deverá providenciar a reparação de eventuais danos parciais causados por acidentes que tenham alterado a condição inicial do veículo considerada no momento da contratação do seguro.**

A inobservância das obrigações convencionadas nestas Condições Gerais, por parte do Segurado, isentará a Seguradora da obrigação de pagar qualquer indenização com base na presente Apólice.

5. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS EM CASO DE SINISTRO

5.1 Em caso de sinistro, a Seguradora poderá solicitar como documentação os documentos abaixo e/ou os previstos nas Coberturas específicas:

- a) Aviso de Sinistro devidamente preenchido, assinado ou fonado;**
- b) Cópia do RG e do CPF;**
- c) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação do condutor do veículo segurado, quando solicitado;**
- d) Cópia do comprovante de endereço do Segurado;**
- e) Boletim de Ocorrência Policial original ou cópia autenticada, no qual devem ser especificados detalhadamente, o local do Sinistro, bem como sua respectiva descrição, data e hora;**

- f) Cópia do CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo;
- g) Certificado de Propriedade do Veículo DUT com firma reconhecida (original);
- h) Comprovante de quitação do IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, exercício atual e anteriores (no mínimo os 02 últimos anos), de acordo com as exigências impostas pela legislação do estado onde o veículo está cadastrado;
- i) Chaves do veículo (quando não tiverem sido roubadas no evento);
- j) Para veículos contratados na condição de 0 KM, Nota Fiscal de Saída com destaque do ICMS (para pessoa jurídica) ou Carta de Isenção com firma reconhecida;
- k) Liberação alfandegária definitiva e 4ª via da Declaração de Importação (quando se tratar de veículo importado);
- l) Cópia autenticada do Contrato Social e todas as alterações com seus respectivos registros na Junta Comercial (para pessoa jurídica);
- m) Termo de Quitação e Responsabilidade por Multas;
- n) Nos casos de equipamentos de monitoramento instalados por conta do Segurado e considerados na precificação do veículo, comprovante de instalação, no veículo segurado, do equipamento de segurança, bem como cópia do pagamento da mensalidade, em dia;
- o) Nos casos de indenização integral, o documento de transferência de propriedade do veículo terá que ser devidamente preenchido com os dados do seu proprietário e da seguradora,
- p) Veículos alienados: instrumento de liberação de alienação, com firma reconhecida e/ou baixa do gravame;
- q) Certidão negativa de débito para veículos em nome de pessoa jurídica; e
- r) Certidão de não localização do veículo emitido por órgão policial, quando o sinistro for decorrente de roubo ou furto.
- s) Cópia do Contrato de Locação, caso o veículo seja locado para uso ou locado para terceiros.

5.2 Nos casos de Indenização Integral, o veículo deverá estar totalmente livre de restrições e débitos. Com isso, as multas de trânsito, quaisquer custos ou taxas referentes a licenciamento do veículo e demais encargos para a regularização da documentação do veículo sinistrado serão de responsabilidade do Segurado.

5.3 A indenização integral será devida quando o veículo estiver livre de penhoras, gravames ou ônus de qualquer natureza e sua documentação estiver devidamente regularizada.

5.3.1 – Veículos com Isenções Fiscais

Comprovada a indenização integral, por sinistro, ou por roubo ou furto, de veículo adquirido com isenção do Impostos, com a consequente baixa junto ao Departamento de Trânsito competente, não há a exigência do pagamento dos Impostos, dispensados na aquisição, em decorrência do recebimento do seguro, com a

assunção, pela empresa seguradora, dos direitos relativos ao veículo.

5.3.1.1 Para receber a indenização integral relacionada a veículo adquirido com benefício tributário, além dos documentos básicos, o segurado deverá apresentar para a seguradora, quando solicitadas, as guias necessárias para o recolhimento dos impostos a que foi isento na aquisição do veículo. Os impostos serão pagos integralmente pela seguradora, cabendo ao segurado apenas a retirada das guias de recolhimento junto ao Órgão Fiscal e a apresentação para a seguradora. Para obter as guias de recolhimento o segurado deverá se dirigir ao mesmo órgão que lhe concedeu a documentação validando o benefício.

5.4 A Seguradora se reserva o direito de solicitar, no caso de dúvida fundada e justificável, qualquer outro documento que se faça necessário para regulação do Sinistro, para a completa elucidação do evento ocorrido.

6. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO

6.1 INDENIZAÇÃO INTEGRAL

O Segurado terá direito ao recebimento da indenização integral prevista em cobertura contratada, em caso de não localização do veículo segurado ou quando os prejuízos, resultantes de um mesmo Sinistro e decorrentes da cobertura contratada atingirem ou ultrapassarem a quantia apurada a partir da aplicação do percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do Limite Máximo de Indenização do veículo segurado. Para efeito da apuração deste percentual, o valor do Limite Máximo de Indenização do veículo será calculado de acordo com a Tabela de Referência contratualmente estabelecida e em vigor na data da ocorrência do Sinistro, multiplicado pelo fator de ajuste. O direito à indenização está condicionado ao cumprimento de todas as Cláusulas estabelecidas nestas Condições Especiais e nas Condições Gerais, observadas as disposições do item 14 – AVALIAÇÃO DO RISCO das Condições Gerais.

6.2 A liquidação de qualquer sinistro coberto por esta apólice processar-se-á consoante as seguintes regras:

6.2.1. Tratando-se de danos ou avarias sofridas pelo veículo segurado, a Seguradora poderá optar por:

- a) indenizar em moeda corrente;
- b) mandar reparar os danos;
- c) mediante acordo com o Segurado, substituir o veículo por outro equivalente.
- d) No caso de reparos em rede referenciada da Seguradora, esta poderá se utilizar de peças nacionais ou importadas; novas, originais ou genuínas ou que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, mantenham as especificações técnicas do fabricante.
- e) A Seguradora poderá disponibilizar produto com previsão de uso de peças usadas observando-se as exigências previstas no Código Nacional de Trânsito. Neste caso deverá constar expressamente na proposta de seguro a opção do Segurado, seu representante legal ou Corretor de Seguros por essa condição.

6.2.2. Em qualquer dessas hipóteses, sendo necessária a substituição de parte ou peças do veículo não existentes no mercado brasileiro, a Seguradora, à sua opção, poderá:

- a) mandar fabricar tais peças;
- b) pagar o custo de mão-de-obra para sua colocação e o valor de tais peças fixadas de acordo com:
 - b.1) o preço constante da última lista de fornecedores tradicionais no mercado brasileiro;
 - b.2) na hipótese de não ser possível o previsto em b.1, o preço calculado pela última lista do respectivo fabricante no país de origem ao câmbio em vigor na data de liquidação do sinistro mais as despesas inerentes a importação, devidamente comprovada;
 - b.3) na hipótese de não ser também possível o previsto em b.2, o custo de peças similares existentes no mercado brasileiro.

6.2.3. Se a Seguradora optar pelo pagamento do valor das partes ou peças avariadas, o Segurado não poderá argumentar a inexistência das mesmas para pleitear o reconhecimento da indenização integral do veículo.

6.2.4. O Segurado poderá optar por produtos em que conste expressamente a opção referente a utilização de oficinas para o reparo de veículos, sendo :

- a) Livre escolha de oficinas por parte do Segurado; ou
- b) Escolha de oficinas somente da rede referenciada disponibilizada pela Seguradora; ou
- c) Opção mista de livre escolha e/ou rede referenciada.

6.2.4.1. No caso de escolha de Oficina Referenciada indicada pela Seguradora:

- a) a Seguradora será responsável pela qualidade e garantia dos reparos previstas para atividade de reparos.
- b) A indenização corresponderá ao valor dos reparos referentes aos prejuízos apurados no orçamento realizado junto a rede referenciada da Seguradora.

6.2.4.2. No caso de Oficina de escolha do Segurado, não havendo acerto dos valores de reparação entre a Seguradora e a oficina escolhida pelo Segurado, será facultada à Seguradora a indicação de uma oficina referenciada para a reparação do veículo, sendo:

- a) Caso o Segurado prefira manter o veículo na oficina por ele escolhida, será de sua responsabilidade os valores excedentes entre os pleiteados pela oficina por ele escolhida e a oficina referenciada pela Seguradora.
- b) A Seguradora não se responsabilizará pela estadia e qualidade do serviço prestado por oficina não referenciada ou pela demora na liberação de serviço por parte da oficina escolhida pelo Segurado (não referenciada).

6.2.5 Nos casos de Indenização Integral, o pagamento da indenização corresponderá ao valor obtido mediante aplicação do fator de ajuste contratado pelo Segurado para cobrir o casco sobre o valor que constar na Tabela de Referência vigente na data da ocorrência do sinistro.

- a) O fator de ajuste de que trata o item anterior será determinado em comum acordo entre a

Seguradora e o Segurado na data da contratação do seguro e estabelecido na apólice de acordo com as características do veículo segurado e seu estado de conservação.

- b) Fica vedada a dedução de valores referentes às avarias previamente constatadas nos casos de Indenização Integral.**
- c) A tabela que vigorará como referência de cotação para o veículo segurado será a discriminada na Apólice.**
- d) No caso de extinção ou interrupção da publicação da tabela de referência adotada na contratação do seguro, será utilizada automaticamente a Tabela Substituta, também descrita na Proposta de Seguro e na Apólice.**
- e) O pagamento da indenização será feito ao proprietário legal do veículo.**

6.2.6 Para veículos novos (zero quilômetro), a Indenização Integral corresponderá ao Valor de Novo, desde que o seguro tenha sido contratado como veículo novo, de acordo com tabela de Valor de Mercado Referenciado de cotação para o veículo e desde que sejam satisfeitas as seguintes exigências:

- a) Que a cobertura do seguro tenha se iniciado no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contadas a partir da data de entrega do veículo ao Segurado pela revendedora autorizada;**
- b) Trata-se do primeiro Sinistro do veículo segurado;**
- c) Que a ocorrência do sinistro se dê dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da entrega do veículo ao Segurado.**

6.2.6.1 Se as exigências acima não forem satisfeitas, a indenização devida terá base no valor da tabela de referência para veículo usado.

6.3 As condições mencionadas acima no item 6.2.6 não se aplicam aos seguros contratados na modalidade Valor Determinado. Nessa modalidade, o valor da indenização corresponderá ao valor determinado, definido na apólice.

6.4 Correrão obrigatoriamente por conta da Seguradora, até 5% do Limite Máximo de Indenização fixado no contrato, as despesas de contenção e salvamento comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de um Sinistro.

6.5 Correrão obrigatoriamente por conta da Seguradora, até 5% do Limite Máximo de Indenização fixado no contrato, os valores referentes aos danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.

6.6 Nos casos de indenização integral, o documento de transferência de propriedade do veículo terá que ser devidamente preenchido com os dados de seu proprietário e da Seguradora. Caso o veículo seja localizado antes do pagamento da indenização, a Seguradora procederá o encerramento do sinistro e cobrirá os custos com 2ª via do documento de transferência.

6.7 A indenização integral de veículos alienados fiduciariamente será paga integralmente ao Segurado somente nos casos em que se proceda à comprovação da quitação da dívida junto ao agente financeiro.

6.7.1 O pagamento poderá ser feito parcialmente ao agente financeiro mediante autorização do Segurado e desde que o valor de sua dívida não ultrapasse o valor da indenização. A diferença entre o valor da indenização e o valor da dívida será paga ao Segurado.

6.7.2 Em caso de leasing, o pagamento da indenização será efetuado integralmente à empresa de leasing. O Segurado obriga-se a pagar as parcelas pendentes do seguro, caso existam.

6.7.3 Caso existam parcelas pendentes do seguro, as mesmas serão descontadas da indenização.

6.8 A Seguradora disporá de até 30 (trinta) dias, a contar da apresentação dos documentos pertinentes pelo Segurado, para a liquidação do sinistro.

6.8.1 – Quando contratada cobertura Exclusiva de Indenização Integral por Roubo/Furto Total do veículo, caso o veículo seja localizado sem danos ou com danos inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do Limite de Máximo de Indenização do veículo, antes do pagamento da indenização, o processo de sinistro será encerrado sem indenização com devolução de toda documentação para o Segurado.

6.8.2 No caso de dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar uma única vez outros documentos e/ou informações complementares. Neste caso, o prazo especificado no item 6.8 será suspenso, reiniciando a contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

6.9 Não havendo acordo entre o Segurado e a Seguradora quanto ao valor da indenização, será proposta a formação de uma junta composta de 2 (dois) representantes nomeados um pelo Segurado e outro pela Seguradora. As despesas dos representantes serão suportadas separadamente pelas respectivas partes.

6.9.1 Na hipótese de os 2 (dois) representantes nomeados não conseguirem chegar a uma decisão comum, eles deverão indicar um novo representante para efetuar o desempate. As despesas com este novo representante serão igualmente suportadas pelo Segurado e pela Seguradora.

6.10 Em qualquer caso, independentemente do valor dos prejuízos, a indenização não poderá ultrapassar o Limite Máximo de Indenização fixado na Apólice.

6.11 O Segurado somente terá direito à indenização caso de sistema de monitoramento instalado por conta própria, informado na contratação do seguro, esteja devidamente instalado e ativo quando da ocorrência do sinistro.

7. PERDA DE DIREITOS

Além dos casos previstos nas Condições Gerais e em demais cláusulas destas condições gerais e/ou especiais, o segurado perderá o direito a qualquer indenização, bem como terá o seguro cancelado, sem direito a restituição do prêmio já pago, nos seguintes casos:

- a) declaração inverídica da existência do dispositivo antifurto/antirroubo do tipo rastreador e/ou bloqueador para os casos de ocorrência de sinistro e possível pagamento de indenização integral por roubo e/ou furto, nos casos em que a instalação desse tipo de equipamento tiver sido exigida para a aceitação do seguro;
- b) durante o prazo de suspensão pela não-instalação do dispositivo de monitoramento oferecido em regime de comodato pela Seguradora na cobertura de roubo e/ou furto do veículo segurado.

8. RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

8.1 Nos casos de Cobertura de Indenização Integral por Roubo/Furto, se o veículo for recuperado antes do 30º (trigésimo) dia seguinte à data do roubo ou furto, desde que o Segurado não tenha recebido indenização por parte da Seguradora e os prejuízos causados ao veículo segurado sejam inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do Limite Máximo de Indenização do veículo, o mesmo será considerado como devolvido ao seu proprietário no estado de conservação em que for localizado, não estando a Seguradora responsável, pela retirada do veículo do local onde o mesmo foi localizado.

8.2 A qualquer momento, se o Segurado obtiver informações sobre a localização do veículo, deverá informar imediatamente à empresa de monitoramento e localização de veículo ou à Seguradora, mesmo que o veículo já tenha sido indenizado.

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA O SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE AUTOMÓVEIS (RCF-V)

As presentes Condições Especiais, quando contratadas e especificadas na apólice, complementam e fazem parte integrante das CONDIÇÕES GERAIS PARA O SEGURO DE AUTOMÓVEL

B – CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA O SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA – VEÍCULOS (RCF-V)

1. COBERTURAS DE SEGURO

Estarão cobertos por este seguro os prejuízos devidamente comprovados, observados os riscos excluídos, decorrentes da(s) cobertura(s) expressamente contratada(s) na apólice.

1.1 OBJETO DO SEGURO

O presente seguro tem por objetivo garantir ao Segurado, até o limite máximo de indenização contratado na apólice, o reembolso:

- a) de indenizações que for obrigado a pagar, em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de acordo autorizado de modo expresse pela Seguradora, por danos involuntários, corporais e/ou materiais, causados a terceiros durante a vigência deste contrato e que decorram de risco coberto nele previsto;
- b) de despesas efetuadas com custas judiciais do foro civil e com honorários de advogados nomeados em consenso com a Seguradora, sempre que tais despesas decorram de reclamações de terceiros e estejam cobertas pelo presente contrato;
- c) Será facultado à Seguradora intervir na ação, se não for denunciada à lide.

Desde que contratada cobertura específica, as indenizações por DANOS MORAIS, decorrentes de acidentes, no qual esteja o Segurado obrigado a pagar, sejam elas provenientes de ação judicial ou extrajudicial, bem como nos casos de acordo amigável.

Por danos MORAIS entende-se todo dano não decorrente de gastos ou despesas efetivamente incorridas em função do acidente, tais como aqueles que caracterizados por ofensa à honra, ao afeto, à liberdade, a profissão, o respeito aos mortos, à psiquê, à saúde, ao nome, ao crédito, ao bem-estar e a vida, sem a ocorrência de prejuízo economicamente mensurável.

1.2 RISCOS COBERTOS

Consideram-se riscos cobertos a responsabilidade civil do Segurado que decorra de acidente causado:

- a) pelo(s) veículo(s) discriminado(s) na apólice; ou
- b) pela carga objeto de transporte pelo(s) mesmo(s) veículo(s), enquanto transportada.

1.3 COBERTURAS E LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (L.M.I.)

O presente contrato prevê limites máximos de indenização distintos, por veículo, para as garantias de Danos Materiais, Danos Corporais ou Danos Morais.

a) Entende-se como garantia de Danos Materiais a obrigação de reembolso assumida pelo Segurado, por sentença judicial ou por acordo previamente aceito pela Seguradora, no tocante a reclamações de terceiros decorrentes de danos a propriedade material.

b) Entende-se como garantia de Danos Corporais a obrigação de reembolso assumida pelo Segurado, por sentença judicial ou por acordo previamente aceito pela Seguradora, no tocante a reclamações de terceiros decorrentes de danos corporais, excluído o DANO MORAL.

b.1 – Dano corporal é caracterizado por lesão exclusivamente física causada ao corpo da pessoa. Danos classificáveis como mentais ou psicológicos, não oriundos de danos corporais, não estão abrangidos por esta definição.

b.2 - Dano Estético é um tipo de dano corporal não coberto pelo presente seguro, que se caracteriza pela redução ou eliminação do padrão de beleza, mas sem ocorrência de sequelas que interfiram no funcionamento regular do organismo

c) Por Danos Morais entende-se todo dano não decorrente de gastos ou despesas efetivamente incorridas em função do acidente, tais como aqueles que caracterizados por ofensa à honra, ao afeto, à liberdade, a profissão, o respeito aos mortos, à psiquê, à saúde, ao nome, ao crédito, ao bem-estar e a vida, sem a ocorrência de prejuízo economicamente mensurável.

O Limite Máximo de Indenização para as coberturas de Danos Materiais, Danos Corporais e Danos Morais, é o valor discriminado na apólice para cada garantia

O reembolso de custas judiciais e honorários advocatícios totais com o processo está limitado a 10% (dez por cento) do valor da indenização ou da soma das coberturas contratadas (danos materiais e/ou corporais e/ou danos morais), o que for menor, sendo que em nenhuma hipótese serão reembolsados valores totais superiores a R\$ 15.000 (quinze mil reais), tratando-se este limite de valor adicional ao limite máximo de indenização da cobertura do risco.

A soma de indenizações por Danos Materiais ou por Danos Corporais ou por Danos Morais está limitada ao Limite Máximo de indenização da cobertura contratada. O reembolso de custas judiciais ou honorários advocatícios está sujeito aos limites definidos acima.

A garantia de Danos Corporais concedida pelo presente contrato somente responderá, em cada reclamação, pela parte da indenização que exceder os limites vigentes na data do sinistro para as coberturas do seguro obrigatório de “Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre” - DPVAT no Art. 2º da Lei nº 6.194, de 19/12/74.

1.4 EXCLUSÕES APLICÁVEIS ÀS COBERTURAS DO SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA VEÍCULOS – RCF-V

Salvo quando objeto de contratação específica, além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais do Seguro Automóvel, estarão excluídas da cobertura do seguro:

- a) Sinistro reclamado cuja garantia não foi contratada;**
- b) Danos causados quando o veículo estiver sob posse de condutor que se apropriou ilegalmente do veículo segurado;**
- c) danos materiais ou corporais causados pelo Segurado a si próprio, à seus ascendentes, descendentes, cônjuge e irmãos, bem como a quaisquer parentes e pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente;**
- d) danos causados a empregados ou representantes legais do Segurado, quando a seu serviço;**
- e) danos causados a sócios-dirigentes ou a dirigentes de Empresas do Segurado;**
- f) danos a bens de terceiros em poder do Segurado para guarda, custódia, transporte, uso, manipulação ou execução de quaisquer trabalhos;**
- g) acidentes diretamente ocasionados pela inobservância a disposição legais, tais como: lotação de passageiros, peso e acondicionamento da carga transportada;**
- h) responsabilidade assumida pelo Segurado, por contratos ou convenções, salvos se as referidas responsabilidades existissem para o Segurado mesmo na falta de tais contratos e convenções;**
- i) multas e fianças impostas ao Segurado e as despesas de qualquer natureza relativas a ações ou processos criminais, inclusive indenizações de caráter punitivo e/ou estipuladas na forma de pena alternativa no processo criminal.**
- j) danos sofridos por pessoas transportadas em locais não especificamente destinados e apropriados a tal fim;**
- k) danos resultantes de prestação de serviços especializados de natureza técnico profissional a que se destine o veículo e não relacionados com sua locomoção;**
- l) danos ocorridos durante a participação do veículo segurado em competições, gincanas, apostas e provas de velocidade, não autorizadas legalmente;**
- m) danos resultantes de radiações ionizantes ou de contaminação pela radioatividade, de qualquer resíduo de combustão de matéria nuclear;**
- n) prejuízos patrimoniais e lucros cessantes não resultantes diretamente da responsabilidade por danos materiais e corporais cobertos pelo presente contrato;**
- o) danos provocados pelo veículo segurado enquanto estiver sendo guinchado ou rebocado;**
- p) Danos causados a pessoas transportadas gratuitamente;**

- q) danos causados por poluição ou contaminação ao meio ambiente;
- r) danos ocorridos durante as operações de carga e descarga.
- s) Salvo se expressamente contratada a cobertura específica, não se encontram cobertos pela presente apólice as indenizações por DANOS MORAIS, decorrentes de acidentes, no qual esteja o Segurado obrigado a pagar, sejam elas provenientes de ação judicial ou extrajudicial, bem como nos casos de acordo amigável.
- t) Danos corporais ou materiais causados aos passageiros do veículo segurado, mesmo que terceiros;
- u) Pacientes transportados por ambulâncias.
- v) eventos em que não haja nexo causal entre os danos apurados e as circunstâncias do sinistro;
- x) Danos causados pelo reboque, semirreboque ou carretinha, quando este não estiver atrelado ao rebocador.

1.5 LIMITE DE RESPONSABILIDADE

- a) O Limite Máximo de Responsabilidade contratado representa o limite de indenização em caso de um único sinistro para cada cobertura.
Considera-se um único sinistro, o acidente ocorrido que no mesmo momento ocasione danos à terceiros, mesmo que envolvendo mais de um terceiro.
- b) Na hipótese de um sinistro acarretar pagamento de indenização inferior ao Limite Máximo de Indenização da cobertura de RCF-V, a reintegração do valor contratado para a cobertura será automática, sem cobrança de prêmio adicional.

No entanto, se na vigência da apólice, a indenização paga a terceiros em um único sinistro ou quando a soma das indenizações pagas em razão de mais de um sinistro ultrapassar o limite máximo de indenização contratado, a cobertura será automaticamente cancelada.
- c) Para efeito da limitação prevista neste subitem, considerar-se-á a soma das importâncias reembolsadas pela Seguradora ao Segurado.
- d) Efetuada indenização que acarrete o cancelamento da cobertura, poderá ser efetuada reintegração mediante pagamento de prêmio adicional.

1.6 FRANQUIA

Correrão por conta do Segurado em cada evento indenizável os prejuízos e despesas até o valor determinado na especificação da apólice.

1.7 OBRIGAÇÕES DO SEGURADO ESPECÍFICAS PARA O SEGURO RCF-V

O segurado obriga-se a:

- a) avisar, imediatamente por escrito, à Seguradora da ocorrência de qualquer fato de que possa advir responsabilidade civil nos termos deste contrato;
- b) comunicar à Seguradora, qualquer reclamação, citação, intimação, carta ou documento que receber e que se relacione com acidente abrangido pela cobertura do presente contrato;
- c) manter o veículo em bom estado de conservação e segurança;
- d) comunicar, imediatamente e por escrito, à Seguradora, quaisquer fatos ou alterações verificadas durante a vigência desta apólice com referência ao veículo segurado, especialmente, contratação ou cancelamento de qualquer outro seguro, transferência de posse ou propriedade, alterações no próprio veículo ou no uso do mesmo, ficando entendido que a responsabilidade da Seguradora somente prevalecerá na hipótese de concordar, expressamente, com as alterações que lhe forem comunicadas;
- e) comunicar a contratação ou cancelamento de qualquer outro seguro, garantindo os mesmos riscos previstos nesta apólice, sobre o mesmo veículo;
- f) comparecer nas audiências designadas pelo poder judiciário, acompanhado por advogado quando o rito processual o exigir, oferecendo tempestivamente defesa e toda oposição cabível no caso;
- g) obter autorização expressa da Seguradora, nos casos de acordo judicial ou extrajudicial com as vítimas, seus beneficiários e herdeiros.

1.8 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS EM CASO DE SINISTRO

Em caso de sinistro, a Seguradora poderá solicitar como documentação mínima os seguintes documentos:

- **Danos Materiais: bens e imóveis:**
 - a) Aviso de Sinistro devidamente preenchido, assinado ou fonado;
 - b) Cópia do RG e do CPF;
 - c) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação do condutor do veículo segurado, quando solicitado e terceiro envolvido, quando houver;
 - d) Cópia do comprovante de endereço do Segurado;
 - e) Boletim de Ocorrência Policial original ou cópia autenticada, no qual devem ser especificados detalhadamente, o local do Sinistro, bem como sua respectiva descrição, data e hora;

- f) **Cópia do CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo do Seguro e, do terceiro envolvido, quando houver;**
- g) **Cópia autenticada do Contrato Social e todas as alterações com seus respectivos registros na Junta Comercial (para pessoa jurídica);**
- h) **Instrumento particular de transação e quitação de sinistro com firma reconhecida (para pessoa jurídica);**
- i) **Laudo de dosagem alcoólica e/ou toxicológico autenticado pela autoridade competente, quando no Boletim de Ocorrência constar a informação de que este laudo foi realizado;**
- j) **. Relação\descrição de todos os bens danificados;**
- k) **Fotos dos bens danificados;**
- l) **No mínimo 3 orçamentos de reparo dos bens danificados ou laudo técnico de impossibilidade de reparo;**
- m) **No mínimo 3 orçamentos de substituição dos bens danificados (se não for possível reparo);**
- n) **Laudo técnico de impossibilidade de reparo (com discriminação de mão de obra, materiais, quantidades e valores unitários);**
- o) **Contrato de locação ou documento de propriedade do imóvel\IPTU;**
- p) **Comprovante de residência associado ao imóvel;**
- q) **Nota fiscal de compra, manual ou termo de garantia que comprove a pré existência e propriedade dos bens reclamados;**
- r) **Nota Fiscal dos reparos já realizados (se aplicável);**
- s) **RG/CPF ou CNH do representante legal/proprietário;**
- t) **Carta de saldo devedor para ciência da dívida do contrato de financiamento do veículo;**
- u) **Quando pessoa jurídica: Cópia autenticada do Contrato Social e todas as alterações com seus respectivos registros na Junta Comercial;**

• **Danos corporais:**

- a) **CNH do condutor terceiro;**
- b) **Boletim de ocorrência policial (caso tenha sido realizado);**
- c) **Laudo de primeiro atendimento médico (SAMU|Bombeiros);**
- d) **Comprovante de residência terceiro;**
- e) **Laudo médico com a descrição dos danos sofridos**
- f) **RG e CPF da vítima;**
- g) **Comprovante de dados bancários**
- h) **Se houver procurador**
- i) **Procuração com firma reconhecida**
- j) **RG e CPF do procurador ou OAB**
- k) **Comprovante de endereço do procurado;**
- l) **Se o requerente for o companheiro;**
- m) **Prova de companheirismo no INSS;**
- n) **Declaração de dependentes na Receita Federal.**

Cobertura de Despesas Médico Hospitalares:

- a) Relatório médico de alta hospitalar;
- b) Recibos de honorários médicos;
- c) Recibos de internação;
- d) Recibos de Medicamentos;
- e) Prescrição médica de exames e medicamentos;
- f) Cupons fiscais ou notas fiscais de farmácia – cópia;
- g) Para fisioterapia: Solicitação médica com quantidade de sessões;
- h) Para fisioterapia: Relatório do fisioterapeuta com evolução clínica (carimbo CREFITO);

Cobertura de Morte:

- a) Laudo IML | Necroscópico;
- b) Certidão de óbito;
- c) Declaração de únicos herdeiros;
- d) Certidão de nascimento dos menores;
- e) Comprovante de rendimentos dos últimos 3 meses anteriores ao sinistro;
- f) CPF, RG e Comprovante de residência de todos os herdeiros legais.

Cobertura de Invalidez:

- a) Prontuários médicos de cirurgias realizadas
- b) Relatório médico de alta hospitalar;
- c) Documento concessão aposentadoria \ perícia do INSS por invalidez;
- d) Prescrição médica de exames e medicamentos que comprovem as sequelas;
- e) Comprovante de rendimentos dos últimos 3 meses anteriores ao sinistro.

Afastamento Médico (Trabalhadores Autônomos) e Diferença salarial para afastados pelo INSS (Trabalhadores CLT):

- a) Atestados médicos informando a quantidade de dias de afastamento (datados, assinados e com carimbo CRM);
- b) Carta de Concessão do benefício auxílio-doença do INSS;
- c) Carta de Concessão – Memória de Cálculo INSS;
- d) Extratos de pagamento mensais do benefício do INSS;

• Lucros Cessantes:

- a) Carta solicitando o pagamento de lucros-cessantes com o valor pretendido e suas justificativas;
- b) CPF/CNPJ, RG e comprovante residência do proprietário legal e condutor;
- c) Frente e verso do documento do veículo (CRV ou ATPV-e);
- d) Comprovante de endereço do proprietário e condutor.
- e) Boletim de ocorrência policial (caso tenha sido realizado);

- f) **Nota fiscal da franquía emitida pela oficina que realizou o reparo;**
- g) **CRLV do Veículo;**
- h) **Comprovante de endereço do proprietário;**
- i) **Apólice de seguros;**
- j) **Aviso de sinistros apresentado na seguradora do terceiro;**
- k) **Orçamento ou liberação de reparos enviada pela seguradora do terceiro.**
- l) **Nota fiscal da franquía emitida pela oficina que realizou o reparo;**
- m) **Carta de sindicato, quando taxi;**
- n) **Conhecimento rodoviário ou nota fiscal com valor do frete, quando caminhão;**
- o) **Extratos de rendimento semanal ou mensal emitido pela plataforma, quando motorista de aplicativo;**
- p) **Comprovante do cadastro do motorista e do veículo na plataforma quando motorista de aplicativo;**

1.9 PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO

A liquidação de qualquer sinistro coberto por este seguro processar-se-á consoante as seguintes regras:

1.9.1 Tratando-se de danos materiais, a Seguradora poderá optar por:

- a) indenizar em moeda corrente;
- b) mandar reparar os danos.

1.9.2. O beneficiário tem a livre escolha de Oficinas para recuperação dos veículos sinistrados ou de outros danos materiais, sendo os custos de reparos regulados pela Seguradora.

1.9.2.1 – No caso de escolha de Oficina Referenciada indicada pela Seguradora:

- a) a Seguradora será responsável pela qualidade e garantia dos reparos previstas para atividade de reparos.
- b) A indenização corresponderá ao valor dos reparos referentes aos prejuízos apurados no orçamento realizado junto a rede referenciada da Seguradora.

1.9.2.2 – No caso de Oficina de escolha do Terceiro, não havendo acerto dos valores de reparação entre a Seguradora e a oficina escolhida pelo Terceiro, será facultada à Seguradora a indicação de uma oficina referenciada para a reparação do veículo, sendo:

- c) Caso o Terceiro prefira manter o veículo na oficina por ele escolhida, será de sua responsabilidade os valores excedentes entre os pleiteados pela oficina por ele escolhida e a oficina referenciada pela Seguradora.
- d) A Seguradora não se responsabilizará pela estadia e qualidade do serviço prestado por oficina não referenciada ou pela demora na liberação de serviço por parte da oficina escolhida pelo terceiro (não referenciada).

1.9.2.3 - Sendo necessária a reposição de peças não existentes no mercado brasileiro a Seguradora poderá:

- a) considerar o preço constante da última lista de fornecedores tradicionais no mercado brasileiro;

- b) na hipótese de não ser possível o previsto em “a”, o preço calculado pela última lista do respectivo fabricante no país de origem ao câmbio em vigor na data de liquidação do sinistro mais as despesas inerentes a importação, devidamente comprovada;
- c) na hipótese de não ser também possível o previsto em “b”, o custo de peças similares existentes no mercado brasileiro.;

1.9.2.4 - A reposição de peças ou acessórios será feita por peças originais, genuínas, compatíveis ou que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, mantenham as especificações técnicas do fabricante.

1.9.2.5 - Caso não seja possível localizar a peça ou o valor relativo ao preço da mesma, a Seguradora poderá pagar o valor correspondente à peça semelhante existente no mercado brasileiro, todavia o fato da peça não existir no mercado não transforma o processo de sinistro de perda parcial em Indenização Integral.

1.9.3 A Seguradora disporá de até 30 (trinta) dias para a liquidação do sinistro.

1.9.4 O pagamento de qualquer indenização só ocorrerá após a entrega de documentos que comprovem o direito de propriedade, livre e desembaraçada de qualquer ônus do proprietário sobre o veículo e, no caso de veículos importados, a prova da liberação alfandegária definitiva.

1.9.5 No caso de dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar ao terceiro outros documentos e/ou informações complementares, desde que lhe seja possível produzi-los, quantas vezes se fizerem necessárias.

1.9.6. Solicitados documentos complementares dentro do prazo estabelecido no subitem 1.9.3. o prazo para o pagamento da indenização suspende-se 1 (uma) vez.

1.9.7 Para os tipos de seguro nos quais a liquidação dos valores devidos implicar maior complexidade na apuração, a Seguradora solicitará à autoridade fiscalizadora que fixe prazo superior ao disposto no subitem 1.9.3, respeitado o limite máximo de 120 (cento e vinte) dias.

1.9.8 Nesses casos, o prazo especificado no item 1.9.3 será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

1.9.9 Não havendo acordo entre o Terceiro beneficiário e a Seguradora quanto ao valor da indenização, será proposta a formação de uma junta composta de 2 (dois) representantes nomeados um pelo Terceiro beneficiário e outro pela Seguradora. As despesas dos representantes serão suportadas separadamente pelas respectivas partes.

1.9.9.1. Na hipótese de os 2 (dois) representantes nomeados não conseguirem chegar a uma decisão comum, eles deverão indicar um novo representante para efetuar o desempate. As despesas com este novo representante serão igualmente suportadas pelo Terceiro beneficiário e pela Seguradora.

1.9.10 Em qualquer caso, independentemente do valor dos prejuízos, a indenização não poderá

ultrapassar o Limite Máximo de Indenização fixado na Apólice.

1.9.11 – Condições específicas para liquidação de sinistros de Responsabilidade Civil Facultativa – Veículos

Fixada a indenização devida, seja por sentença passada em julgado, seja por acordo, a Seguradora efetuará o reembolso da importância a que estiver obrigada, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da entrega dos documentos necessários a comprovação dos fatos e direitos. A contagem deste prazo será suspensa a partir da data que for solicitada documentação complementar, devida em função de dúvida ou necessidade contratual fundada e justificável, retomando-se a contagem a partir do dia útil subsequente a data de entrega da documentação complementar solicitada.

Se a indenização a ser paga pelo Segurado compreender pagamento em dinheiro e prestação de renda ou pensão, a Seguradora, dentro do limite de garantia da apólice, pagará preferencialmente, a primeira. Quando a Seguradora ainda dentro daquele limite, tiver que contribuir também para o capital assegurado da renda, ou pensão, fará mediante o fornecimento ou aquisição de títulos em seu próprio nome, cujas rendas serão inscritas em nome da pessoa ou pessoas com direito a recebê-las com cláusula de que, cessada a obrigação, tais títulos reverterão ao patrimônio da Seguradora.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, conforme condições acima, a Seguradora procederá a correção da indenização, com base no IPCA – Índice de Preço ao Consumidor Ampliado – IBGE -, acrescido de juros de mora de 6% ao ano e multa de 2%.

A correção prevista na alínea “c” acima não se aplica nos casos de indenização corresponder ao valor do prejuízo fixado na data do pagamento.

1.10 PERDA DE DIREITOS

Além dos casos previstos em lei e nas demais cláusulas dispostas nas Condições Gerais e nestas Condições Especiais, o Segurado perderá o direito a qualquer indenização, bem como terá o seguro cancelado, sem direito a restituição do prêmio já pago, nos seguintes casos:

- a) o veículo segurado estiver sendo dirigido por pessoa que não possua habilitação legal e apropriada para conduzi-lo;
- b) danos ocorridos quando for comprovado que o veículo segurado foi conduzido por pessoa embriagada ou sob efeito de substâncias tóxicas, desde que comprovado pela Seguradora o nexo de causalidade entre o estado de embriaguez ou de efeito de substâncias tóxicas do condutor do veículo e o evento que provocou os danos;
- c) Atos ilícitos dolosos praticados pelos condutores, usuários e locatários.
- d) Ato ilícito criminal que tenha sido cometido pessoalmente pelo segurado

C – CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS COBERTURAS ADICIONAIS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS

As coberturas de Assistência 24 horas somente poderão ser contratadas em conjunto com uma das Coberturas do Seguro Automóvel ou em conjunto com uma das Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa – Veículos.

1. OBJETIVO

O Objetivo da cobertura é garantir ao segurado uma assistência 24 horas decorrente de eventos que impeçam o veículo de se locomover por meios próprios e que estejam previstos nas demais disposições da respectiva cobertura adicional, desde que o total de despesas não ultrapasse o limite máximo de indenização contratado, observado ainda a Tabela de Plano e Limites do item Planos e Limite Máximo de Indenização efetivamente contratada pelo segurado.

2 DESPESAS COBERTAS

2.1 Para fins de reembolso das despesas, será garantido o reembolso das despesas relacionadas diretamente ao evento coberto que impeça o veículo de se locomover por meios próprios, **mediante prévia anuência / autorização da Seguradora**, devidamente comprovadas mediante apresentação de notas fiscais contendo a discriminação dos itens ou serviços adquiridos, até o limite máximo de indenização contratado e observado a Tabela de Planos e Limites, item "Planos e Limite Máximo de Indenização".

2.2 Prestação de Serviços:

2.2.1 Por opção do segurado, em substituição ao reembolso das despesas garantidas pelas coberturas contratadas, a Seguradora disponibilizará os serviços previstos, com acionamento de rede credenciada de prestadores, para o atendimento de evento que impeça o veículo de se locomover por meios próprios e que esteja previsto nas condições desta Assistência, bem como serviços complementares de atendimento ao Segurado ou ao Veículo.

2.2.2 Neste caso, o segurado deverá entrar em contato telefônico com a Central de Atendimento disponível todos os dias, 24 horas, fornecendo todas as informações necessárias à perfeita identificação e localização do veículo.

2.2.3 A Central de Atendimento prestará o serviço solicitado, encaminhando um Prestador Credenciado ao local do evento para a prestação de serviços cobertos, conforme condições previstas para o evento.

2.2.4 Em caso de necessidade urgente, por motivo de força maior, poderá ser acionado prestador por escolha do Segurado, sob condição de comunicação prévia à Central de Atendimento de Assistência 24hs para registro e posterior liberação de indenização. A indenização terá o limite previsto na Tabela de Planos e Limites de Assistência 24hs, sendo obrigatório apresentação de notas fiscais ou comprovantes fiscais.

2.2.5 Em caso de inclusão de cobertura (Plano 1 ou Plano 2) em apólice vigente ou nos casos de alteração de cobertura do Plano 1 – 200 KM – para Plano 2 – 500 KM -, a cobertura estará disponível após período de carência de 3 (três) dias úteis.

3. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS

Os serviços serão agrupados em PLANOS conforme previstos na Tabela de Planos e Limites de Assistência 24hs

3.1 CHAVEIRO

Para carros, utilitários e caminhões, se o veículo não puder ser aberto e/ou acionado em razão da perda ou extravio das chaves, esquecimento no interior do veículo, ou sua quebra na fechadura ou ignição, será enviado um chaveiro para a abertura do veículo, retirada da chave quebrada na ignição ou na fechadura.

Para carros, utilitários e caminhões, caso seja tecnicamente possível no local, será confeccionada 2.^a via de chave tipo simples (não codificadas/não eletrônicas). A critério da Assistência ou não sendo possível a confecção de chave reserva no local, será disponibilizado guincho para envio do veículo ao endereço do Segurado, Oficina ou Chaveiro indicado pelo Segurado, com custos de confecção de chaves a cargo do Segurado.

Para MOTOCICLETAS, será disponibilizado o guincho para envio do veículo ao endereço do Segurado, Oficina ou Chaveiro indicado pelo Segurado, com custos de confecção de chaves a cargo do Segurado.

Na impossibilidade da abertura e/o confecção de chave simples, fica disponível 01 (um) reboque para levar até um chaveiro mais próximo no limite de KM previsto no plano contratado.

Não estão cobertos a confecção de chaves convencionais ou eletrônicas nem custos de mão-de-obra e peças para troca e conserto de fechadura ou ignição que se encontrarem danificadas ou, em qualquer caso, para trancas e travas auxiliares, tais como tampa de combustível, porta-malas e trava de direção.

3.2 REBOQUE

Em consequência de pane ou de avaria/acidente, que impossibilite a locomoção e que seja inviável de ser reparado no local, ou nos casos de reboque previstos em outros itens destas condições, a Assistência providenciará o reboque para a oficina ou assistência especializada mais próxima do local do evento e de escolha do cliente, dentro do limite de cobertura.

Não havendo oficina ou concessionária em funcionamento no momento da remoção, será providenciada a guarda do veículo a critério da Assistência, até o próximo dia útil, quando então será dada continuidade ao atendimento com a entrega no destino informado pelo cliente em horário comercial.

No caso de veículos que estejam transportando CARGA, o Segurado deverá providenciar a remoção e transporte da carga, ficando a Assistência responsável única e exclusivamente pela operação de guincho do veículo segurado.

No caso de veículos que estejam transportando PASSAGEIROS, como atividade profissional vinculada ao veículo, o Segurado deverá providenciar transporte alternativo ou cancelar a prestação do serviço para tais passageiros, ficando a Assistência responsável única e exclusivamente pela operação de guincho do veículo segurado.

Os limites de quilometragem estabelecidos para os serviços de reboque/demais, referem-se à distância total entre o local da ocorrência e o local de destino do veículo.

No caso de distância superior ao limite contratado, o valor adicional será de inteira responsabilidade do Segurado, quanto a acordo de valores e pagamento diretamente com o Prestador. O cálculo de quilometragem adicional percorrida pelo Prestador considera percurso adicional de ida e volta. Exemplificando: KM contratada 200 – Distância total percorrida 300 KM -, sendo 200 KM cobertos em ida e volta (400km) e 200 KM pela distância adicional de 100 KM ida + 100 KM volta.

Para a realização do reboque de caminhões, quando necessária a remoção do cardan (eixo de transmissão) por questões de segurança e integridade mecânica, o prestador de serviço credenciado realizará essa **remoção do cardan**. A **recolocação** do equipamento, após a conclusão do reboque ou reparos, **fica sob a inteira responsabilidade do Segurado**, em uma oficina de sua escolha

3.3 MEIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO

Na ocorrência de acidente, pane não reparada no local ou roubo/furto do veículo, a Central de Assistência providenciará o transporte adequado e mais viável ao motorista e seus acompanhantes (transporte via terrestre) até o endereço de Segurado informado na apólice. Caso em viagem, poderá ser até o local de destino desde que a distância em KM seja igual ou inferior a distância para retorno ao endereço do Segurado informado na apólice.

No caso de veículos que estejam transportando PASSAGEIROS, como atividade profissional vinculada ao veículo, o Segurado deverá providenciar transporte alternativo ou cancelar a prestação do serviço para tais passageiros, ficando a Assistência responsável única e exclusivamente pela disponibilização de transporte para o condutor do veículo.

Para casos de roubo/furto do veículo deve-se apresentar o BO ou registro do sinistro aberto na Suhai Seguradora.

Para o transporte de animais, o Segurado deverá providenciar condições para que seja observada a legislação vigente no país com relação ao correto acondicionamento do animal, vacinação e outros itens que venham a ser exigidos pela lei ou Prestador que executará a remoção. "

3.4 TROCA DE PNEUS

Veículos Leves e Semipesados: Em caso de avarias em um dos pneus do veículo segurado, será enviado profissional para efetuar a troca do pneu danificado pelo pneu sobressalente do veículo ou o reboque do veículo até um borracheiro capaz de consertar o dano no município de ocorrência ou o mais próximo.

No caso de avarias simultâneas em mais de um pneu do veículo segurado, será disponibilizado reboque para direcionamento do veículo à oficina ou local disponível mais próximo para a aquisição e substituição dos pneus necessários.

Motocicletas: Em caso de avarias em pneus da motocicleta que impossibilitem sua locomoção, será enviado reboque ao local do evento para transporte da motocicleta, até a oficina mais próxima do local do evento ou borracheiro capaz de consertar o dano no município de ocorrência ou o mais próximo.

Caminhões, Vans e Veículos utilitários (VUC):

1 - Condição do veículo:

O veículo deve estar totalmente sem carga. Caso haja carga, o cliente é responsável por providenciar sua remoção antes do atendimento.

2 - Procedimento:

O veículo será removido até a borracharia mais próxima para execução do serviço.

Se não houver borracharia dentro do km contratado e que esteja aberta no momento do atendimento, a Assistência 24h providenciará guarda provisória do veículo até que seja possível realizar o serviço.

3 - Limitações de responsabilidade:

Em nenhuma hipótese a Seguradora se responsabilizará por:

Remoção ou transbordo da carga;

Custos com guarda da carga;

Reparos, substituição de pneus, câmaras de ar, aros de roda;

Quaisquer outros danos decorrentes do evento.

Para qualquer tipo de veículo, não estão cobertas pelo serviço as despesas para conserto do pneu, câmera, aro e qualquer outra peça relacionada com o evento, exceto a remuneração do profissional enviado para a troca do pneu ou reboque do veículo.

3.5 AUXÍLIO MECÂNICO

Em caso de pane, a Central de Assistência providenciará o envio de um socorro elétrico/mecânico, para que o veículo seja, se possível tecnicamente, reparado no local onde se encontra, observando:

A Central de Assistência arcará com os custos de mão de obra do referido socorro elétrico/mecânico, excluindo-se, portanto, qualquer despesa com substituição de peças.

No caso de veículos que estejam transportando CARGA, o Segurado deverá providenciar a remoção e transporte da carga, ficando a Assistência responsável única e exclusivamente pela operação de guincho do veículo segurado.

Caso seja necessário, será disponibilizado serviço para contratação da quilometragem adicional para pagamento e fechamento da solicitação (forma de pagamento e valor) diretamente pelo segurado ao prestador.

Este serviço não será fornecido em caso de pane repetitiva.

3.6 SERVIÇO DE TAXI

No caso de pane/acidente/manutenção do veículo, ocorrido na cidade de domicílio do Segurado e/ou em raio de até 50KM, será disponibilizado serviço de taxi para retorno do Segurado à residência ou oficina/concessionária, limitado ao valor estipulado na apólice na data da contratação da cobertura.

No caso de veículos que estejam transportando PASSAGEIROS, como atividade profissional vinculada ao veículo, o Segurado deverá providenciar transporte alternativo ou cancelar a prestação do serviço para tais passageiros, ficando a Assistência responsável única e exclusivamente pela disponibilização de Taxi para o condutor.

Caso seja necessário, será disponibilizada opção de quilometragem adicional para pagamento diretamente pelo segurado ao prestador de serviços.

3.7 IÇAMENTO / RESGATE

Esta cobertura garante o serviço especializado de resgate do veículo segurado, utilizando recursos como guindaste, munck ou equipamento similar, quando o veículo, em decorrência de sinistro, saia da pista e se desloque para locais de difícil acesso (ex.: canteiros, barrancos, valas, rios, etc.), impossibilitando sua remoção por reboque convencional

Condições e Limitações:

a) Após o resgate, se o veículo estiver impossibilitado de locomover-se por meios próprios, o Segurado poderá utilizar o serviço de Guincho, conforme as condições e limites da cobertura correspondente.

b) Carga e Reboques: Caso o veículo sinistrado esteja transportando carga (ex.: baú, contêiner) ou esteja atrelado a outro veículo, a responsabilidade pela descarga, remoção, guarda da carga e/ou pelo desatrelamento do veículo é inteiramente do Segurado. A Seguradora não se responsabiliza por quaisquer despesas ou danos relacionados à carga ou a veículos atrelados.

c) Âmbito Internacional: Para sinistros ocorridos fora do Brasil, mas em países abrangidos pela Assistência, a cobertura de içamento será prestada exclusivamente na modalidade de reembolso, mediante prévia anuência e apresentação de comprovantes de despesas.

4 – PLANOS E LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO

Os limites máximos de indenização de cada serviço estão previstos na Tabela de Planos e Limites de Assistência 24hs.

Tabela de Planos e Limites de Assistência 24 hrs

Plano 1			
SERVIÇOS	LIMITES MONETÁRIOS (*) serão divulgados os limites vigentes na data da contratação do seguro.		
	Carros, Pick-ups, Motos	Vans(+ de 12 passageiros) e VUCs	Caminhões/Rebocadores
CHAVEIRO	Para reparo no local: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência. Substituição por reboque guincho: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 200 KM reboque.	Para reparo no local: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência. Substituição por reboque guincho: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 200 KM reboque.	Para reparo no local: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência. Substituição por reboque guincho: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 200 KM reboque.

Plano 1			
REBOQUE	reboque guincho(Perímetro urbano-50KM): R\$ (*) por evento e R\$ (*) 0 por vigência, limite 50 KM reboque. reboque guincho(Em viagem): R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 200 KM reboque.	reboque guincho(Perímetro urbano-50KM): R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 50 KM reboque. reboque guincho(Em viagem): R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 200 KM reboque.	reboque guincho(Perímetro urbano-50KM): R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 50 KM reboque. reboque guincho(Em viagem): R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 200 KM reboque.
MEIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO	R\$ (*) passageiro-evento/R\$ (*) passageiro-eventos por vigência. Limite de 200 KM para transporte.	R\$ (*) passageiro-evento/R\$ (*) passageiro-eventos por vigência. Limite de 200 KM para transporte.	R\$ (*) passageiro-evento/R\$ (*) passageiro-eventos por vigência. Limite de 200 KM para transporte.
TROCA DE PNEUS	Para reparo no local: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência. Substituição por reboque guincho: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 200 KM reboque	Para reparo no local: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência. Substituição por reboque guincho: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 200 KM reboque	Para reparo no local: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência. Substituição por reboque guincho: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 200 KM reboque.
AUXÍLIO MECÂNICO	R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência. Substituição por reboque guincho: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 50 KM reboque.	R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência. Substituição por reboque guincho: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 50 KM reboque.,	R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência. Substituição por reboque guincho: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 50 KM reboque,
SERVIÇO DE TAXI	R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência.	R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência.	R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência.
IÇAMENTO /RESGATE	R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência.	R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência.	R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência.

Plano 2			
SERVIÇOS	LIMITES MONETÁRIOS (*) serão divulgados os limites vigentes na data da contratação do seguro.		
	Carros , Pick-ups, Motos	Vans (+ de 12 passageiros) e VUCs	Caminhões/Rebocadores

Plano 2			
CHAVEIRO	Para reparo no local: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência. Substituição por reboque guincho: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 200 KM reboque.,	Para reparo no local: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência. Substituição por reboque guincho: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 200 KM reboque.	Para reparo no local: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência. Substituição por reboque guincho: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 200 KM reboque.,
REBOQUE	reboque guincho(Perímetro urbano-50KM): R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 50 KM reboque. reboque guincho(Em viagem): R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 500 KM reboque.	reboque guincho(Perímetro urbano-50KM): R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 50 KM reboque. reboque guincho(Em viagem): R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 500 KM reboque.,	reboque guincho(Perímetro urbano-50KM): R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 50 KM reboque. reboque guincho(Em viagem): R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 500 KM reboque.
MEIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO	R\$ (*) passageiro-evento/R\$ (*) passageiro-eventos por vigência. Limite de 500 KM para transporte.	R\$ (*) passageiro-evento/R\$ (*) passageiro-eventos por vigência. Limite de 500 KM para transporte.	R\$ (*) passageiro-evento/R\$ (*) passageiro-eventos por vigência. Limite de 500 KM para transporte.
TROCA DE PNEUS	Para reparo no local: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência. Substituição por reboque guincho: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 200 KM reboque.	Para reparo no local: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência. Substituição por reboque guincho: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 200 KM reboque.	Para reparo no local: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência. Substituição por reboque guincho: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 200 KM reboque.
AUXÍLIO MECÂNICO	R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência. Substituição por reboque guincho: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 50 KM reboque.	R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência. Substituição por reboque guincho: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 50 KM reboque.	R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência. Substituição por reboque guincho: R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência, limite 50 KM reboque.,
SERVIÇO DE TAXI	R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência.	R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência.	R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência.
IÇAMENTO /RESGATE	R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência.	R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência.	R\$ (*) por evento e R\$ (*) por vigência.

5 – RISCOS OU SERVIÇOS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS

Além de exclusões específicas a cada tipo de serviço, estarão excluídas da cobertura de Assistência 24 hs:

- a) As prestações de serviços não previamente autorizados e não decorrentes de instruções da Central de Atendimento da Seguradora.**
- b) Acidentes ou avarias ocorridas durante competições desportivas oficiais ou particulares, bem como durante seus treinos;**
- c) Ocorrências fora do âmbito geográfico definido;**
- d) Ação ou omissão do assistido, causadas por má fé;**
- e) Danos, extravio, perda, furto ou roubo de bagagens e objetos pessoais**
É responsabilidade do segurado a retirada de bens ou objetos pessoais que estejam no veículo como exemplo malas, óculos, aparelhos eletrônicos e/ou outros objetos de valor do interior do veículo.
A Suhai Assistência não se responsabiliza por objetos deixados no interior do veículo
- f) Mercadorias transportadas (o serviço de remoção/transporte deve ser providenciado pelo Segurado);**
- g) Reparo do veículo fora do local do evento;**
- h) Reparos ou consertos do veículo que não se destinem a paliativo para colocar o veículo em situação de uso.**
- i) Assistência a ocupantes que ultrapassarem a lotação oficial do veículo;**
- j) Assistência à passageiros de veículos utilizados para atividade profissional de transporte de passageiros;**
- k) Reincidência da mesma falha mecânica, decorrente de falta de manutenção por parte do assistido, sanada pelo prestador em caráter de primeiro socorro e alertando-o da necessidade de manutenção em oficina;**
- l) Evento ocorrido fora de estradas, ruas e rodovias estranhas ao sistema viário, implicando equipamento de socorro fora do padrão normal;**
- m) Acidentes ou perdas decorrentes das irradiações provocadas pela transmutação ou desintegração nuclear ou da radioatividade;**
- n) Prestação do serviço à terceiros em acidentes, mesmo que o assistido/motorista reconheça sua responsabilidade;**
- o) Falhas, perdas ou danos causados por Prestadores de Serviço acionados diretamente pelo Segurado.**
- p) Reembolsos referentes a acionamentos previamente autorizados efetuados diretamente pelo Segurado, solicitados após 90 (noventa) dias da ocorrência.**
O reembolso de despesas é um procedimento disponível exclusivamente para os Segurados titulares do contrato. Dependentes, condutores eventuais ou terceiros não poderão solicitar o reembolso diretamente
- q) Fornecimento de quaisquer peças para reparos**
- r) Gastos com combustíveis**
- s) Gastos com assistência funeral**
- t) Custos com remoção de peças mecânicas para viabilizar guincho de veículos, tais como e não limitado à remoção de cardam para guincho de caminhões.**
- u) Pertences deixados dentro do veículo que não estiverem com a devida especificação no ato na remoção, não serão de responsabilidade da Assistência.**

6 – PERDA DE DIREITO AOS SERVIÇOS CONTRATADOS

A Assistência 24hs cancelará automaticamente o direito aos serviços previstos nos

respectivos planos contratados sempre que:

- a) O Cliente causar ou provocar intencionalmente fatos que deem origem à necessidade de prestação de qualquer um dos serviços descritos nestas condições; e
- b) O Cliente omitir informações ou fornecer intencionalmente informações falsas para obtenção de qualquer serviço.

7 – AMBITO TERRITORIAL

A Assistência Veículo será prestada ao usuário, em todo território brasileiro.

Para ocorrências nos países Argentina, Paraguai e Uruguai, mediante registro da ocorrência na Central de Atendimento, na data/hora de tal ocorrência, a Seguradora avaliará o reembolso de despesas, observadas as condições de cobertura e limites estipulados nestas condições.

8 – DEFINIÇÕES ESPECÍFICAS DAS COBERTURAS DE ASSISTÊNCIA

Usuário: Pessoa física que estiver na condução do veículo no momento do evento.

Acompanhantes: As pessoas que se encontrarem no veículo do usuário no momento da ocorrência de evento, considerada a capacidade de lotação do veículo determinada pelo fabricante. Não considerados passageiros transportados em atividade profissional em execução pelo veículo.

Prestadores: São as pessoas físicas ou jurídicas integrantes do cadastro da Central de Assistência, aptas a prestar todos os serviços prestados e necessários ao atendimento dos usuários.

Veículos Leves: Meio de transporte automotor de passeio, com peso líquido inferior a 3,5 toneladas, devidamente cadastrado junto à Central de Assistência.

Veículos Semipesados: Meio de transporte automotor de carga, com peso líquido inferior a 12 toneladas, devidamente cadastrado junto à Central de Assistência.

Evento: Imobilização do veículo em sequência a acidente e/ou pane, falta de combustível e pneu furado que venha a impossibilitar o mesmo de trafegar por meios próprios e roubo/furto.

Situação Emergencial: Serão consideradas situações emergenciais: aquelas decorrentes de acontecimentos imprevisíveis, súbitos e involuntários, que exigem um atendimento imediato de caráter exclusivamente reparatório, paliativo, a fim de evitar o agravamento da situação e/ou diminuir suas consequências.

Acidente com veículo: É a ocorrência de colisão, abalroamento, capotagem, alagamento, queda de objetos, incêndio, tombamento, queda em precipícios ou ribanceiras, envolvendo direta ou indiretamente o veículo, impedindo a locomoção do mesmo por seus próprios meios.

Pane: É qualquer defeito de origem mecânica ou elétrica que se apresente no veículo que lhe impeça a locomoção pelos seus próprios meios, excluídos os casos de troca de pneus e de falta de combustível.

Pane Repetitiva: Dentro do período de vigência da apólice, a terceira solicitação de assistência em período de 30 dias cujo fato gerador seja o mesmo tipo de pane no veículo, mecânica ou elétrica, será considerado pane repetitiva.

Perímetro Urbano: Evento ocorrido na cidade ou região metropolitana da cidade endereço/local de residência do Segurado.

Roubo ou Furto: Trata-se de roubo ou furto do veículo do usuário, devidamente formalizado junto às autoridades competentes.

Limite: é o conjunto de limitação ou exclusão do direito aos serviços, estabelecendo em função de quilometragem inicial ou máxima, ou do tempo/quantidade máxima de utilização dos serviços, ou ainda do valor máximo previsto para a prestação do serviço.

O limite de KM expresso nessas condições será a distância entre o local do evento com o veículo segurado e o local a que o veículo e/ou passageiros serão transportados.

Local de residência: É o endereço constante na apólice, informado na contratação do seguro.

9. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULAÇÃO DO SINISTRO

Além do aviso de sinistro, devem ser apresentados os seguintes documentos/elementos necessários para regulação e liquidação do sinistro:

- a) Documento de identidade do segurado (RG ou CNH);
- b) Comprovante de residência do segurado cujo endereço seja o de apólice (água ou luz);
- c) Documento do veículo segurado;
- d) Nota Fiscal;
- e) Boletim de ocorrência em casos de Sinistro;
- f) Contrato Social (apólices de empresas);
- g) Comprovante de pagamento bancário;
- h) Preenchimento do formulário de solicitação de reembolso digital.